



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 21

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 61-87

EXPEDIENTE SAC: **10721114 - PIAZZE, ANGELA MERCEDES Y OTRO C/ VIDPIA S.A. Y OTROS - SOCIETARIO**
CONTENCIOSO

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 21 DEL 26/02/2024

SENTENCIA NUMERO: 21. CORDOBA, 26/02/2024. Y VISTOS: estos autos caratulados **PIAZZE, ANGELA MERCEDES Y OTRO C/ VIDPIA S.A. Y OTROS – SOCIETARIO CONTENCIOSO, Expte. 10721114**, de los que resulta que con fecha 8/02/2022, comparecen la Sra. Ángela Mercedes Piazzé y el Sr. Osvaldo Valladares, gajo patrocinio del Dr. Leopoldo Octavio Burghini, la primera como vicepresidente de la sociedad VIDPIA S.A. y ambos en su carácter de Fiduciarios del contrato de “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES DE TITULARIDAD DE OSVALDO PIAZZE Y NELIDA FRENCIA EN VIDPIA SAICF” y promueven formal demanda de nulidad en los términos del art. 251 de la Ley 19.550, en contra de VIDPIA S.A., persiguiendo que se declare la nulidad de: i) la decisión del Presidente del Directorio de omitir someter a consideración del órgano de administración (Directorio) la decisión de registrar una transferencia de acciones en la reunión de Directorio del día 9/11/2021, en violación a la ley y a los estatutos sociales y ii) la registración previa –inconsulta e indebida por parte del presidente– de una transferencia de acciones en el libro de Registro de Acciones, por sí y ante sí, con fecha 8 de noviembre de 2021, en flagrante conflicto de interés y en evidente violación al derecho de preferencia de los socios de la Clase “B” con costas. Señalan los accionantes que son socios titulares de 50.000 acciones ordinarias escriturales de la clase “B”, que

representan el 50% del capital social de la sociedad VIDPIA S.A. En cuanto a la legitimación activa, sostienen que la Sra. Ángela Mercedes Piazzese encuentra legitimada en su carácter de Vicepresidente y miembro del Directorio, ya que debe velar por el cumplimiento de la ley y los estatutos sociales (cfr. art. 233, LGS). Asimismo, los actores señalan que como socios, se encuentran legitimados para impugnar los actos, dado que les causan un gravamen irreparable. En relación a la legitimación pasiva, explican que la demandada es la sociedad VIDPIA S.A, con sede social en Lázaro Langer Número 191 de la ciudad de Córdoba, que se encuentra inscripta en el Registro Público de la Provincia de Córdoba, Protocolo de Contratos y Disoluciones, a la matrícula N° 3394-A1 del 15 de julio de 2003, que comprende el texto ordenado de su estatuto social, y cambio de sede a la matrícula N° 3394-A12 del 15 de mayo de 2019. Indican que a los fines de garantizar el derecho de defensa, en la presente demanda deberán ser citados los Sres.: i) Hugo Piazzese; ii) Martha Luisa Dottori, iii) Lorena Noel Piazzese y iv) Romina Belén Piazzese Dottori. Consideran que la citación corresponde, por cuanto la declaración de nulidad que se petitiona producirá efectos sobre el Registro de Acciones de la sociedad en relación con las participaciones cedidas –respecto de las dos primeras personas mencionadas– y recibidas –respecto de las dos segundas–. Sostienen que la acción se promueve dentro del término establecido en el art. 251 in fine LGS y relatan que la sociedad VIDPIA S.A. por asamblea general extraordinaria del 29/11/2002, aprobó el aumento de capital social, la reforma del estatuto social y un texto ordenado de este último, que es el que actualmente rige a la misma (matrícula n° 3394-A1 del 15/07/2003). En el marco del aumento referido, el capital se fijó en la suma de \$1.000.000, representado por acciones ordinarias, escriturales, de \$10 valor nominal cada una: 1) 50.000 acciones de la Clase A con derecho a 5 votos por acción y 2) 50.000 acciones de la Clase B con derecho a 5 votos por acción. Las participaciones accionarias quedaron adjudicadas conforme el siguiente detalle: • Acciones Clase “A”: de propiedad de los cónyuges Hugo Piazzese (34.230 acciones) y Martha Dottori (15.770 acciones). • Acciones Clase “B”: de propiedad de los cónyuges Osvaldo Piazzese

(34.230 acciones) y Nélida Frencia (15.770 acciones). En resguardo del interés social y para mantener el elenco de socios, en la asamblea general extraordinaria de fecha 29 de noviembre de 2002, se incorporó en el artículo 6° una limitación a la transferibilidad de las acciones: “Para la transferencia de acciones, sea ésta total o parcial, a título oneroso o gratuito, sus titulares deberán ofrecerlas en **primer término a los socios poseedores de acciones de la misma clase**, haciéndoles saber la cantidad de acciones a enajenar, el precio y demás condiciones de la oferta, quienes tendrán derecho de preferencia para su adquisición durante quince (15) días hábiles para ejercer la opción por su compra; vencido ese plazo, si no se ejerciera ese derecho, sea total o parcialmente, el mismo caduca de pleno derecho a su respecto. Vencido ese término y en relación a las que no hubieren sido adquiridas por los accionistas de la misma clase, **el vendedor deberá hacer el ofrecimiento a los restantes socios** que tengan acciones de las otras clases, quienes deberán optar en igual plazo por su adquisición o no, en forma total o parcial, bajo apercibimiento de caducidad. En ambos casos, los adquirentes podrán acrecer en proporción a sus tenencias o superar las mismas cuando no resultare cubierta la oferta. Concluido el plazo, si no se ha ejercido la opción o se lo ha hecho parcialmente, **el total o el remanente de acciones podrá ofrecerse a terceros** en cuyo caso el precio y condiciones de pago no podrán ser inferiores a los solicitados a los accionistas. Se deberá cumplimentar las disposiciones del art. 215 de la Ley 19.550.” Aclaran los actores que al momento de los actos que se impugnan, conforme el folio 6 del libro de Registro de Acciones, el capital de la sociedad estaba distribuido del siguiente modo: · Acciones Clase “A”: de propiedad de los cónyuges Hugo Piazze (34.230 acciones) y Martha Luisa Dottori (15.770 acciones). · Acciones Clase “B”: Ángela Mercedes Piazze y Osvaldo Valladares en el carácter de Propietarios Fiduciarios (50.000 acciones, cfr. pto I. de la presente). Los exponentes, Ángela Mercedes Piazze y Osvaldo Valladares, dicen que son Propietarios Fiduciarios en virtud de la transferencia que los Sres. Osvaldo Piazze y Nélida Frencia realizaron en el marco del contrato de fideicomiso referenciado. Destacan que,

oportunamente, al momento de realizarse la transferencia fiduciaria, los Sres. Hugo Piazze y Martha Dottori, titulares de las acciones Clase “A”, prestaron expresa conformidad a la transferencia realizada, declinando el ejercicio del derecho de preferencia acordado por el artículo 6° del estatuto social. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 215 LGS, la transferencia fiduciaria fue registrada por parte del Sr. Hugo Piazze, a la sazón Presidente del Directorio, en el libro de Registro de Acciones al folio n° 6. 3 del Directorio de la sociedad. Refieren que en la actualidad, la administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por cuatro miembros electos por la asamblea ordinaria, por el término de dos ejercicios, correspondiendo dos Directores a cada una de las Clases (cfr. art. 8° del estatuto social). Destacan que de acuerdo al estatuto social, el Directorio “funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes” (cfr. art. 8° estatuto social). Es decir, en el Directorio no existe doble voto para el caso de empate. Asimismo dicen que la representación legal corresponde al Presidente del Directorio y el uso de la firma social está a cargo del Presidente o Vicepresidente indistintamente (cfr. art. 10° última parte del estatuto social). Indican que por asamblea general ordinaria del 9/01/2020, se designó para integrar el Directorio, por el término de dos ejercicios –esto es, hasta el 31 de agosto de 2021–, a los Sres.: i) Hugo Piazze como Presidente del Directorio por la clase “A”; ii) Ángela Mercedes Piazze como Vicepresidente del Directorio por la clase “B”; iii) Lorena Noel Piazze como Directora Titular por la Clase “A”; iv) Esteban Valladares como Director Titular por la Clase “B”; v) Osvaldo Valladares como Director Suplente por la Clase “B”; y vi) Romina Belén Piazze Dottori como Directora Suplente por la Clase “B”. 4. Agregan también que la fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico elegido por el término de dos ejercicios (cfr. art. 11° del estatuto social) y que en la Asamblea referida, se designó en el cargo de Síndico, por el término de dos ejercicios –esto es, hasta el hasta el 31/08/2021, al Dr. Guillermo Massa Núñez. En cuanto al acto objeto de impugnación señalan los impetrantes que el 9/11/2021, en reunión de Directorio, el Síndico de la sociedad, Dr. Guillermo Massa

Núñez, sorpresivamente dio lectura a una comunicación efectuada por el Sr. Hugo Piazze, accionista y Presidente del Directorio, conforme la cual tanto él como su cónyuge, Martha Luisa Dottori, habían transferido acciones a sus hijas, Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori. Advierten que el presidente omitió someter la decisión de registrar en el libro de Registro de Acciones ese acto, que violentaba groseramente el derecho de preferencia de los accionistas de la Clase “B”, actores en autos, derecho establecido en el art. 6 del estatuto social. Frente a ello, los Directores de la Clase “B” se opusieron rotundamente, en tanto entendían que correspondía que los cedentes notificaran previamente su decisión de ceder las acciones a los accionistas de la clase “B”, a fin de que estos pudieran ejercer el derecho de preferencia. Señalan que cuando los Directores por la clase “B” solicitaron el libro de Registro de Acciones, se encontraron con que el Presidente había registrado la transferencia el día 8/11/2021, esto es, un día antes de comunicarlo. Posteriormente, se sucedieron los actos mediante los cuales los actores agotaron la vía interna de la sociedad. En cuanto a esto, afirman que las resoluciones del Directorio pueden ser impugnadas así como también la decisión unilateral y de hecho del Presidente del Directorio. Entienden que en el caso, dolosa y arteramente, el presidente omitió someter a consideración del Directorio una decisión tan trascendente, y la ejecutó por sí y ante sí con manifiesto interés contrario al de la sociedad, violentando de manera patente el derecho de preferencia de los aquí actores, establecido en el estatuto social. Estiman que el Presidente del Directorio, en tanto representante legal, ha violado la competencia del órgano de administración y evadido su control para llevar adelante un acto en evidente conflicto de interés e interés contrario al de la sociedad, violando el derecho de preferencia que le corresponde a los exponentes en tanto accionistas de la clase “B”. En virtud de lo expuesto, la acción de impugnación de los actos del Presidente, realizados a espaldas del Directorio y violando la prohibición de actuar en conflicto de interés y del derecho de preferencia de los accionistas de la clase “B”, es procedente. Explican que la decisión que se impugna afecta a la sociedad en su faz interna, aun cuando tiene potencialidad

de proyectarse ante terceros. Las partes del acto registrado indebidamente son ora socios, ora Directores, conforme se detalla a continuación: a) los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori son socios, y el primero de ellos es, asimismo, Presidente del Directorio; y b) las Sras. Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori son Directoras Titular y Directora Suplente respectivamente. Por ello indican que ninguna de las partes demandadas puede alegar en su defensa el desconocimiento de las normas estatutarias, ya que, por una parte, están publicitadas debidamente en el registro público, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 LGS y, por otra, forman parte de las normas que rigen el funcionamiento orgánico de la sociedad, que, como socios o Directores, están obligados a cumplir (cfr. art. 233, LGS). Afirman también que al cuestionarse el acto producido en la esfera interna, la declaración de nulidad impedirá que la irregular registración proyecte sus efectos a terceros. Sostienen los actores que no es necesario agotar la vía societaria interna para impugnar una resolución del Directorio, porque la asamblea carece de la facultad de establecer si un acto es válido o inválido y que esta competencia le corresponde a los órganos jurisdiccionales. No obstante, exponen que a efectos de eludir cualquier cuestionamiento sobre el punto, los actores agotaron la vía societaria interna. Manifiestan en este sentido que efectivamente, ante el actuar ilegal del Presidente del Directorio, intimaron tanto a este y al Síndico para reencauzar la legalidad de los actos en el orden interno de la sociedad. En primer orden, indican que intimaron al Presidente del Directorio, porque había sido él quien, violando la competencia del órgano, realizó los actos cuya impugnación se promueve (escritura pública n° 216 del 16 de diciembre de 2021, labrada por la escribana titular del registro notarial n° 96, escritura pública n° 30 del 27/01/2022, labrada por la escribana pública nacional titular del registro n° 63, escritura pública n° 29, del 27/01/2022, labrada por la escribana pública nacional titular del registro n° 63) y que las respuestas de este fueron realizadas por escrituras públicas n° 20 Sección “B” y 16 Sección “B”, del 17/12/2021 y del 1/02/2022, labradas respectivamente por la escribana titular del registro notarial n° 533 y por el escribano nacional adscripto al registro

notarial n° 746. En ellas, el Presidente del Directorio sostuvo que la competencia para decidir la registración de una transferencia de acciones es del órgano de Representación y no del órgano de Administración. Los impetrantes agregan que intimaron al Síndico, porque el art. 294 inc. 9° LGS le impone a dicho órgano velar por el debido cumplimiento al estatuto y adoptar todas las medidas necesarias para evitar el accionar ilícito del Directorio (escritura pública n° 28, del 27/01/2022, labrada por la escribana pública nacional titular del registro n° 63). Exponen que la respuesta del síndico fue realizada en escritura pública n° 6, Sección “B” del 3/02/2022, labrada por el escribano público nacional titular del registro n° 582. En ella, el síndico sostuvo que: i) no tenía competencia ni facultades legales para intimar al Presidente a que ejecute o deje de ejecutar un acto; ii) las partes tienen libertad para intentar las acciones judiciales que estimen puedan corresponderles; iii) no advertía que, en cumplimiento del deber de contralor de la legalidad que le impone la ley, debiera actuar conforme el requerimiento efectuado por los socios; iv) que no advertía violación a las normas que hacen a la administración societaria; v) que la actuación en interés en contrario le es aplicable a ambas clases de acciones, que, a la postre, son socios y Directores. Dijo también el síndico que: i) en la reunión del día 9 de noviembre de 2021, orgánicamente se notificó por un accionista el anticipo de herencia de dos socios a sus hijos; y ii) debía tenerse en cuenta que no se trata de transferencias gratuitas a terceros sino de adelanto de herencia a herederos forzosos. Afirman los actores que con las respuestas brindadas por el Presidente del Directorio y el síndico se debe tener por agotada la vía interna de la sociedad.; que pretender que se realice la convocatoria a una asamblea para que sea esta, como órgano de gobierno, la que dirima la actuación del Presidente del Directorio –quien no solo violó la competencia del propio Directorio para decidir sobre la registración de la transferencia de acciones (que él mismo efectuó, junto con su cónyuge Martha Dottori, en favor de sus hijas Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori), en violación del derecho de preferencia de los aquí demandantes, sino también quien registró la transferencia en el libro de Registro de Acciones,

incluso previo a comunicarla al Directorio– resultaría en habilitar la participación en la asamblea de las Sras. Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze, precisamente las beneficiarias de la transferencia de las acciones en el marco de un acto cuya registración en el libro de “Registro de Acciones” se demanda por nulidad en el presente libelo. La participación de quienes irregularmente accedieron a la titularidad de las acciones –esto es, las Sras. Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori – tendría lugar porque la registración en el libro de Registro de Acciones produce efectos constitutivos. Afirman que en el caso que se somete a impugnación, la celebración de la asamblea no podría aportar solución, porque, implicaría sentar a decidir a las personas que ilegalmente ingresaron a la sociedad, por los actos que son impugnados y, además, las dos clases de acciones quedarían en paridad de voto, por cuanto cada clase de acciones cuenta con el cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto. Sostienen los accionantes, que la actuación del Presidente (omitir someter a consideración del Directorio la registración de una transferencia de acciones y previamente realizar la registración por sí y ante sí de dicha transferencia en el libro de “Registro de Acciones”), ha sido en violación manifiesta de la ley y el estatuto social. En este sentido, señalan: a) Violación del derecho de información de la Directora Ángela Mercedes Piazze, por incorporación de cuestión no propuesta en el temario a tratar en la reunión de Directorio del 9/11/2021; b) Violación del derecho de información del Director por no entregar la documentación a considerar o informar en la reunión de Directorio del 9/11/2021; c) Violación de la competencia del órgano de administración (cfr. arts. 255, LGS) por parte del Presidente del Directorio en su carácter de representante legal (cfr. art. 268, LGS); d) Violación de las normas que vedan la actuación del Director en conflicto de interés y con interés contrario al de la sociedad (cfr. arts. 59, 272, LGS); e) Violación del derecho de preferencia de este accionista expresamente previsto en el art. 6° del estatuto social, y f) Violación a lo dispuesto por el art. 213 inc. 4° LGS. En cuanto a la Violación al derecho de información del Director Ángela Mercedes Piazze, indican que la reunión de Directorio del

día 09/11/2021 fue convocada por el sistema de mensajería instantánea “WhatsApp”, mediante un mensaje enviado por el Síndico, Dr. Guillermo Massa Núñez en el cual se detallaba el temario del que no surgía que el Presidente del Directorio, Hugo Piazzese, fuera a comunicar una transferencia de acciones realizada por él y por su cónyuge en favor de sus hijas Lorena Noel Piazzese y Romina Belén Piazzese Dottori. En cuanto a esto, indican que si bien en el punto 4º) del referido temario se indicaba la posibilidad de tratar otros temas a criterio del Directorio, la comunicación de una transferencia de acciones es un tema relevante cuando existe una cláusula que establece con claridad y precisión la existencia de un derecho de preferencia a favor de los socios de la Clase “B”, que, conforme se ha expuesto, designan a dos de los cuatro Directores, es decir, que puedan controlar los intereses no solo de la sociedad, sino también de los accionistas que los designan. En este sentido, afirman que si el punto hubiera sido incluido, los Directores habrían tenido la posibilidad de requerir la documentación respectiva para analizarla debidamente. Sostienen que si bien el temario en el Directorio no tiene la misma rigidez que el orden del día en las asambleas, esa apertura temática no puede ser utilizada para emboscar en su buena fe a los Directores, incluyendo temas para los que no están preparados. Remarcan que la finalidad de incluir un temario se asienta sobre un criterio de correcta administración. Respecto a la violación del derecho de información del Director por no entregar la documentación a considerar o informar, exterioriza que el Presidente omitió someter a consideración del órgano de administración la decisión de registrar la transferencia de acciones que él y su cónyuge habían realizado a favor de sus hijas. Señalan que no presentó la comunicación de transferencia exigida por el art. 215 LGS. Por el contrario, el Síndico de la sociedad la leyó y, una vez clausurada la reunión, le remitió el instrumento referido a la Vicepresidente, Sra. Ángela Mercedes Piazzese. En lo que se refiere a la violación de la competencia del órgano de administración (cfr. art. 255) por parte del Presidente del Directorio en su carácter de Representante Legal (cfr. art. 268, LGS), afirma que el órgano de administración (Directorio) tiene a su cargo administrar, llevar y

llenar los libros societarios. Dentro de los libros societarios, se encuentra el libro de “Registro de Acciones”, que tiene una trascendencia destacada, máxime cuando se trata de acciones escriturales. Esto es así porque, cuando se trata de acciones escriturales, “La calidad de accionista se presume por las constancias de las cuentas abiertas en el Registro de Acciones escriturales...” (cfr. art. 208, LGS). A este libro de Registro de Acciones escriturales se aplica el artículo 213 LGS (cfr. art. 208, LGS), esto es, las normas sobre el Registro de Acciones. Sostienen que el libro de Registro de Acciones es un verdadero registro de propiedad de las acciones nominativas, al que se le atribuye un rol semejante a la de un registro público, en donde la anotación exigida por la ley constituye un acto integrativo y constitutivo de la transmisión accionaria, por lo que esta no puede juzgarse perfeccionada si no se efectúa la inscripción en él. Agregan que la inscripción de la transferencia de las acciones nominativas en el libro de Registro de Acciones se efectúa en tutela de la sociedad, de los socios y de los terceros acreedores; y no sólo es un medio de prueba, sino que funciona fundamentalmente como medio de publicidad. Sostienen que el Directorio es responsable de su correcto llevado. El Directorio es competente para decidir lo que debe registrarse en el libro de Registro de Acciones. Destacan que el Presidente realiza las anotaciones que correspondan en el libro de Registro de Acciones, pero siempre previa decisión del Directorio. En este marco, afirman que el Sr. Hugo Piazze no tenía competencia para registrar la transferencia que él mismo había realizado por derecho propio. Agregan también, que cuando los socios han establecido cláusulas que limitan la transferibilidad, hacerlas cumplir cabalmente previo a la registración de una transferencia es una función específica del Directorio, que debe velar por el cumplimiento de los principios registrales. Afirman que el Presidente del Directorio (Sr. Hugo Piazze) en su carácter de representante legal de la sociedad, se arrogó la competencia para decidir la registración de una transferencia de acciones que él mismo y su cónyuge habían realizado a sus dos hijas (Directoras titular y suplente de la sociedad), evadiendo la indubitable competencia del órgano de administración –que había sido expresamente

reconocida por el Sr. Hugo Piazze y su cónyuge Martha Luisa Dottori en el carácter de socios– para disponer dicha registración incluso antes de su comunicación al Directorio, ya que la registración está datada el día 08/11/2021. Transcriben el asiento obrante en el folio N° 6 del libro, que indica textualmente: “Certifico por el presente, en mi carácter de Presidente del Directorio, que he recibido en el día de la fecha, 8 de noviembre de 2021, notificación del art. 215 LGS, por el cual los accionistas clase “A”, Hugo Piazze y Martha Dottori han celebrado un anticipo de herencia con reserva de usufructo a favor de sus hijas Romina Belén Piazze Dottori y Lorena Noel Piazze de la cantidad de veinticinco mil (25.000) acciones: a) diecisiete mil ciento quince (17.115) acciones de Hugo Piazze y b) siete mil ochocientas ochenta y cinco (7885) acciones de Martha Dottori.” Agregan que cuando se le cuestionó la omisión de someter la decisión de la registración al órgano de administración, sostuvo que la competencia para proceder a evaluar el cumplimiento de las limitaciones a la transferibilidad le correspondían exclusivamente a él en el carácter de representante legal de la sociedad y así lo hizo constar en la escritura pública n° 16 Sección “B” del 1/02/2022 labrada por el escribano público adscripto al registro notarial n° 746. Afirman que la omisión de someter la decisión de registración al Directorio fue absolutamente dolosa, para evadir ilegalmente la competencia y el control del órgano de administración, porque en él no podía contar con la mayoría necesaria para la aprobación de la decisión de registrar. Sostienen que el Presidente del Directorio no podía adoptar *per se* la decisión de proceder a la registración de una transferencia en el libro de Registro de Acciones. Por el contrario, la decisión correspondía al Directorio como órgano de administración; mientras que el Presidente, en su caso, podría haber ejecutado la decisión una vez aprobada por el órgano directivo. Ello no ocurrió, motivo por el cual se debe declarar la nulidad de la decisión del Presidente del Directorio de evadir ilegalmente la competencia irrenunciable del Directorio y la de disponer y ejecutar por sí y ante sí, y previo a ponerlo en conocimiento del Directorio, la registración en el libro de Registro de Acciones. Asimismo entienden inaplicable el art. 58 LGS al acto impugnado ya

que dicho artículo establece una pauta para facilitar el funcionamiento de la persona jurídica en el tráfico comercial y su objeto es proteger a los terceros y sostienen, en el caso de marras, ninguno de los responsables de evadir ilegalmente la competencia del Directorio y la registración de la transferencia de acciones puede alegar el carácter de tercero, porque todos ellos forman parte de los órganos de la sociedad y conocen los estatutos sociales. Resaltan, que las Sras. Lorena Noel Piazzé y Romina Belén Piazzé Dottori no podrán válidamente pretender invocar el art. 58 LGS para defender la validez de lo actuado por el Sr. Presidente; que al ser Directoras titular y suplente, atento al deber de diligencia, no pueden desconocer los estatutos de la sociedad ni su funcionamiento orgánico. De ahí que la registración decidida por el Presidente en violación a la competencia del órgano de administración, no es apta para producir en ellas la convicción de que se trata de un acto regular. En lo que respecta a la alegada violación de las normas que imponen un actuar leal y vedan la actuación del Director en conflicto de intereses (cfr. arts. 59, 272, LGS), aclaran que el Sr. Hugo Piazzé ostentaba dos posiciones jurídicas relevantes. Por una parte la de accionista y sobre la cual transfería su participación, frente a un artículo que otorga derecho de preferencia a los socios de la Clase “B”. Por otra, la de Director y Presidente del Directorio, según la cual debía actuar lealmente, sometiendo la decisión de la registración a tratamiento por parte del Directorio, absteniéndose de participar en la discusión. Expresan que la ley general de sociedades establece normas que previenen la actuación de los Directores cuando existe conflicto de intereses. En tales casos, el Director debe abstenerse de actuar. Manifiestan que en el acto que se impugna, el Sr. Hugo Piazzé tenía un particular interés en el modo en que se debía interpretar el artículo 6 del estatuto social, que establece el derecho de preferencia, lo que le imponía un mayor grado de lealtad y le impedía actuar. Por el contrario, el Sr. Hugo Piazzé decidió por sí y ante sí la forma en que debía interpretarse una cláusula estatutaria, que establecía claramente un derecho de preferencia en favor de nosotros, como accionistas titulares de acciones de la clase “B”, y descartó la aplicación de dicha cláusula en función de su propio interés y el de sus

familiares. Opinan que este actuar repugna las más elementales pautas de buena fe y lealtad, que deben guiar la actuación de los Directores de una sociedad; que el Sr. Hugo Piazze violentó las normas que previenen el conflicto de interés: actuó abusando de su posición de Presidente del Directorio y lo hizo como juez y como parte. Como “parte” solicitó al Directorio que inscribiera una transferencia, que incumplía una norma estatutaria, justificando de modo ridículo una excepción a la norma. Como “juez”, omitió la competencia del Directorio, evadiendo el control, y procedió por sí mismo a interpretar la excepción y a registrar la transferencia. Afirman los actores que esta actuación está absolutamente viciada. Reiteran, que la sociedad que el Sr. Hugo Piazze preside les establecía a los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori la obligación de notificar a los socios de la “Clase B” para que estos decidieran sobre el ejercicio o no del derecho de preferencia. De otro lado, el Sr. Hugo Piazze y su cónyuge, Martha Luisa Dottori, pretendían ceder participaciones de la sociedad en infracción a la norma que establece el derecho de preferencia. La omisión de someter la decisión de registrar la transferencia al Directorio y la registración directa realizada en violación a las normas que previenen el conflicto de intereses son actos que violentan de modo flagrante la prohibición establecida en el art. 272 LGS, que prohíbe la actuación del Director en conflicto de intereses e interés contrario al de la sociedad. De lo señalado, concluyen que: i) el Presidente del Directorio debió someter la cuestión de la registración de la transferencia a una reunión de Directorio en la que debía abstenerse de participar. En dicha reunión, los dos votos de los Directores Ángela Mercedes Piazze y Esteban Valladares habrían sido suficientes para detener la inscripción; y ii) la actuación de facto del Presidente del Directorio, salteando la competencia del Directorio para evitar perder la discusión –que hubiera impedido la registración–, conlleva también la nulidad de la registración. También aseveran que la transferencia registrada en el libro de Registro de Acciones por parte del Sr. Hugo Piazze violó de manera palmaria, evidente y grosera el derecho de preferencia que les asiste en función de lo dispuesto por el artículo sexto del estatuto social y agregan que en ese

momento tenían la intención de ejercerlo. Señalan que conforme surge del estatuto social, los socios tienen derecho de preferencia para adquirir total o parcialmente las acciones ante: i) las transferencias totales, ii) las transferencias parciales, iii) las transferencias a título oneroso, y iv) las transferencias a título gratuito. De acuerdo a lo expuesto, TODAS las transferencias inter vivos, sin excepción alguna, quedan comprendidas en las disposiciones del artículo sexto. Sin embargo, dicen que los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori, comunicaron la siguiente interpretación: atento a que el estatuto social no establece una cláusula que limite la transferibilidad por causa de muerte, la transferencia a título gratuito efectuada en vida a sus hijas no otorga derecho de preferencia a los restantes socios. Los accionantes sostiene que: i) la interpretación literal de la cláusula conduce a que toda transferencia a título gratuito otorgue derecho de preferencia a los restantes socios y que no haya prevista excepción alguna. En este sentido, destacan que la donación conlleva el otorgamiento del derecho de preferencia, por lo que corresponde disponer la nulidad de la registración. ii) la interpretación finalista conduce a que toda transferencia a título gratuito realizada en vida de los socios, otorga derecho de preferencia a los restantes. También destacan que conforme la interpretación del artículo 6 del estatuto social, pretendida por los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori, solo quedarían comprendidas en él las transferencias a título gratuito realizadas a terceros. iii) la conducta de las partes conduce a que toda transferencia a título gratuito realizada en vida de los socios otorgue derecho de preferencia a los restantes. Aclaran los exponentes, que ellos son fiduciarios de un fideicomiso accionario y que en oportunidad de su celebración, los Sres. Osvaldo Piazze y Nélida Frencia requirieron que los restantes socios, propietarios de las acciones Clase “A”, Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori, prestaran su conformidad para la transferencia, esto es, que permitieran su transferencia sin ejercer el derecho de preferencia. La respuesta fue favorable, y los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori suscribieron una notificación a la sociedad VIDPIA S.A. dirigida al Directorio y al Síndico de la sociedad exponiendo que prestaban tanto su conformidad a la

transferencia fiduciaria como a un anticipo de herencia que se efectuaba dentro del marco del contrato de fideicomiso (cfr. art. 1010, CCCN). Por ello sostienen que, si en aquella oportunidad los Sres. Osvaldo Piazzze y Nélica Frencia solicitaron la conformidad a los Sres. Hugo Piazzze y Martha Luisa Dottori, socios de la clase “A”, no se observan motivos por los cuales, en esta, los Sres. Hugo Piazzze y Martha Luisa Dottori puedan pretender la inaplicabilidad de la cláusula. iv) la interpretación desde el plano legal conduce al mismo resultado, esto es, a la nulidad de la registración realizada. En este sentido señalan que atento al carácter contractual del contrato de donación, se trata de transferencias inter vivos que quedan atrapadas por la cláusula que otorga el derecho de preferencia. Afirman que la violación de la cláusula de preferencia determina que el contrato realizado no produce efecto alguno contra la sociedad salvo que los administradores –como en este caso- inscriban la transferencia violando la disposición estatutaria. Sobre esta registración, solicitan se declare la nulidad, restituyendo las cosas a su estado anterior. Agregan que el Presidente del Directorio ha omitido consignar la existencia del derecho real de usufructo, que refiriera en la notificación realizada en los términos del art. 215 LGS, que el Presidente comentara en la reunión de Directorio del día 9 de noviembre de 2021 y que, concluida la reunión, el Síndico remitiera por el sistema de mensajería de “WhatsApp” a la Vicepresidente. Entienden que esto resulta violatorio del art. 213 inc. 4º). Destacan que dicha omisión produce graves efectos, porque, de acuerdo al art. 208 LGS, “La calidad de accionista se presume por las constancias de las cuentas abiertas en el Registro de Acciones escriturales”. Es decir, para determinar quién es el accionista y si existen derechos reales que graven las acciones, debe recurrirse al último asiento existente en la cuenta. Admitida formalmente la demanda (14/02/2022), e impreso el trámite de ley (09/03/2022), con fecha 08/04/2022, **contesta el traslado la sociedad, por medio de su Presidente, Hugo Piazzze**, con asesoramiento letrado de la Dra. Silvia Del Carmen Nugue. La demandada, niega todos y cada uno de los hechos y el derecho en que se sustenta la acción, y solicita el rechazo de la misma en su integridad,

con costas. Sostiene que no existe una resolución de Directorio que surja del Acta de Directorio n° 263 de fecha 09.11.2021, de cuya decisión con esta acción se pretende la nulidad del acto. Al respecto señala que el Directorio no dispuso el registro de la transferencia de acciones que fuera notificada por nota a la Sociedad por parte de los accionistas cedentes, sino que el Presidente informó que había procedido a la registración de la cesión de acciones que le había sido comunicada. En la mencionada nota se informaba a la sociedad de la cesión de acciones como anticipo de herencia con reserva de usufructo efectuada por los accionistas Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori a favor de sus directas descendientes Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori. Al respecto aclara que el Presidente, recibida la comunicación por los accionistas cedentes, cumpliendo con el deber impuesto por el art 215 de la LGS y previo la constatación de los recaudos legales, o sea constatar las partes - personas cedentes y cesionarios- como la existencia de las acciones cedidas (objeto), procedió a su registración en el Libro de Registro de Acciones con fecha 08/11/2021 y que esta registración en el Libro de Registro de Acciones se llevó a cabo en forma completa e integra en el Folio n° 7 del libro referido de la siguiente manera: *“Certifico por el presente, en mi calidad de Presidente del Directorio, que he recibido en el día de la fecha, 08 de noviembre de 2021, notificación del art. 215 L.G.S. por el cual los accionistas Clase “A” Hugo Piazze y Martha Dottori, han celebrado un anticipo de herencia con reserva de usufructo a favor de sus hijas Romina Belén Piazze Dottori y Lorena Noel Piazze de la cantidad de veinticinco mil (25.000) acciones: a) Diecisiete mil ciento quince (17.115) acciones de Hugo Piazze y b) Siete mil ochocientos ochenta y cinco (7.885) acciones de Martha Dottori.” Fdo: Hugo Piazze – Presidente – VIDPIA S.A.I.C.F.* Explica que como lo impone la Cláusula Sexta del Estatuto que establece la aplicación del art. 215 de la LGS, una vez registrado procedió a informar al Directorio en la reunión de fecha 09/11/2021. Asimismo, indica que conforme la normativa societaria (art. 214), la transmisión de las acciones es libre y si bien el estatuto podrá limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales, ello no puede –

bajo pena de nulidad de la cláusula- resultar una prohibición absoluta de su transferencia. Agrega que tal limitación es simplemente organizativa y que nunca una limitación puede ser interpretada como una restricción absoluta a la facultad de transmisión. En este sentido, aclara que la excepción debe interpretarse restrictiva en cada caso, so pena de violar y verse privado el accionista del derecho a la transmisibilidad de sus acciones. Asimismo, explica que la registración dispuesta por el 215 de la LGS opera fuera del marco del Órgano de Administración de la Sociedad, no requiriéndose resolución del mismo para proceder al asentamiento en el Libro de registro. Aclara que el Presidente actuó de la misma forma y manera cuando los accionistas cedentes PIAZZE- FRENCIA -luego de efectuar la cesión de la transferencia de acciones gratuita Clase “B” a los Fiduciarios Angela Piazze – Osvaldo Valladares del Fideicomiso- comunicaran por nota a la sociedad VIDPIA tal cesión. Lo cual surge del Folio N° 6.- Aclara que los aquí actores, son fiduciarios cesionarios y que en su momento, los cedentes de las acciones (cedentes Piazze-Frencia) no requirieron en forma previa la intervención anticipada del directorio como ahora pretenden para argumentar la nulidad de la toma de razón de la transferencia accionaria de Piazze-Dottori a sus descendientes, ello es así porque no existe este recaudo en el Estatuto Social. Sostiene que luego de la transferencia de la cesión gratuita de acciones Clase “A” por parte de los accionistas PIAZZE-FRENCIA, recién por nota comunicaron a la sociedad, la aludida cesión. Y tampoco requirieron autorización del Directorio. Al respecto, agrega que no existe en el Libro de Actas del Directorio de la sociedad VIDPIA S.A, antes del 01/04/2019 ni después de ello, reunión de directorio alguna, que tratara y decidiera sobre la notificación de la transferencia accionaria del matrimonio Piazze – Frencia, a favor de los Fiduciarios (hija del matrimonio cedente) Ángela Mercedes Piazze y Osvaldo Valladares, (hoy los accionantes), y que se dispusiera previamente autorizar al Presidente la toma de razón de tal transferencia fiduciaria los Fiduciarios del Fideicomiso. Ello implica, según expone, que no estaba ni está, previsto en el Estatuto social de VIDPIA exigencia previa de intervención del

Directorio para autorizar la toma de razón de la notificación del art. 215 de la L.G.S. (menos en la Ley de fondo) y que los propios accionantes tienen conocimiento directo del actuar interno societario, respecto de la cesión de acciones gratuita dentro del mismo grupo familiar, que en el caso del matrimonio PIAZZE – FRENCIA lo fue hacia un Fideicomiso (Fiduciarios Mercedes Piazze – Osvaldo Valladares). Fideicomiso que ya establece la transmisión gratuita del matrimonio Fiduciante como anticipo de herencia a sus propios hijos, entre ellos la Fiduciaria Angela Mercedes Piazze. Por ello, sostienen que el Presidente de la Sociedad actuó – en ambos casos- dentro de su actividad funcional y sin violación alguna del estatuto ni a la ley. También señala que la accionante Angela M. Piazze, estuvo presente en la Reunión de Directorio en cuestión y nada dijo en dicha oportunidad ni inmediatamente después, teniendo la oportunidad de expedirse en el mismo acto. Sostiene que tampoco la norma del artículo 215 de la LSG previsiona un recaudo societario previo del Directorio a la anotación de la transferencia, ya que se trata de un acto extra-societario –si bien con efectos societarios- del cual se anoticia a la sociedad, (por cedente o cesionario) y se registra. Y en este último caso, recibida la notificación por la sociedad, es el Presidente comorepresentante legal de la misma, el que tiene el deber - obligación de registrar la voluntad del accionista disponente. Es así, que no ha existido ni existe una “decisión” y/o “resolución” del Directorio que haya dispuesto ni resuelto el registro de transferencia de acciones. Y es más, el Directorio no dispuso ni podía disponer el registro de la transferencia de acciones, en tanto que su registración, por ser una responsabilidad del Presidente de la Sociedad frente al accionista cedente, estaban registradas. Agrega que no ha existido en el actuar del Presidente, falta de poder de representación de la sociedad en el acto de registración, ya que no requiere de tales facultades de manera expresa; tampoco ha actuado en exceso por cuanto no ha transgredido norma legal ni estatutaria alguna como tampoco abuso alguno por no haber actuado en perjuicio alguno de la sociedad. Al no existir acto societario del Directorio al respecto, al no existir el hecho que invocan los accionantes, no encuadra la vía judicial impetrada. Entonces,

según invoca, no siendo de aplicación el art. 252 LGS al caso, la acción debe ser rechazada. Asimismo sostiene que el actuar de los demandantes los coloca dentro del artículo 1067 del CCC. En este sentido, observa que la conducta de los accionantes es la de desconocer maliciosamente que son Fiduciarios cesionarios de acciones Clase B, recibidas gratuitamente, sin tener admisión previa del Órgano de Directorio ni decisión previa al otorgamiento de la cesión recibida por instrumento público a través de un Fideicomiso. Ello hace que tal conducta sea contraria a la que los cedentes – PIAZZE –FRENCIA y ellos mismos como CESIONARIOS FIDUCIARIOS admitieran: no requerir en forma previa reunión del Directorio para que emitiera decisión del Directorio para registrar por parte del Presidente las acciones Clase “B” que fueran cedidas a su favor. En otros términos los Fiduciarios accionistas en virtud de una cesión gratuita de acciones recibida por los cedentes Clase “B”, no cumplieron con el actuar que ahora invocan ilegítimo. Por ello entiende que corresponde respecto de los accionantes, la aplicación plena de teoría de los actos propios y su actuar en contraposición de la buena fe, la moral y el orden público. Refiere que la ley societaria formalmente hace a la acción de nulidad asamblearia, o sea están dirigidas a las decisiones de la Asamblea y por vía jurisprudencial sobre decisiones concretas del Directorio, pero no a un actuar individual del Presidente, como se extrae de la acción impetrada. Entiende que todo gira alrededor de un supuesto derecho de adquirir las acciones (derechos patrimoniales individuales), que no está comprendido dentro de los anticipos de herencia con reserva de usufructo. Por lo que considera que no se ha violado la competencia del Directorio ni tampoco el derecho de preferencia, al cual aluden los actores. Reitera que la acción solo manifiesta un interés particular del accionista que no encuadra con el interés social de orden colectivo. Afirmar que el propósito final de los accionistas al redactar la Cláusula Sexta, no fue limitar las posibilidades de incorporar a los descendientes en la medida del propio envejecimiento de los accionistas titulares. Entiende que la única finalidad de la cláusula en cuestión, era asegurar la permanencia de los grupos familiares como tenedores de las acciones de cada

Clase accionaria y evitar que terceros ajenos se incorporaran. Agrega, que ello se conjuga con la inexistencia de legitimación activa y que para detentar la legitimación activa individual para impugnar los acuerdos o resoluciones del directorio y el actuar del Presidente, se requiere del agotamiento de las vías societarias y ello se logra celebrando la Asamblea pertinente que evalúe el accionar de los integrantes del Directorio; que si se encuentra en autos cuestionada la actuación del Presidente, como surge de lo que se describe en la acción, la vía intentada deviene prematura y por cierto *a tempore*, y por ende es inválida societariamente para atribuir responsabilidades funcionales. También afirma que el/los accionista/s carecen de derecho a accionar individualmente contra las decisiones del consejo de administración, ya que cuando la ley le ha conferido una acción individual al accionista lo ha previsto expresamente en el ordenamiento legal (LGS) y para ello debe agotar la vía societaria interna. O sea, resulta previo la realización de la Asamblea convocada por la Sociedad. Agrega que la jurisprudencia solo admite la acción de nulidad sin aguardar la celebración de Asamblea previa, frente a una decisión de directorio resulte de absoluta nulidad, lo que no ha ocurrido. Reitera que no hay decisión alguna del Directorio en este sentido que pueda ser objeto de la impugnación o nulidad de la misma. De allí es que el eventual obrar abusivo de un Presidente sólo puede ser resuelto en Asamblea, y disponer en ella las acciones de responsabilidad consecuentes. Por ello interpone defensa de fondo, la excepción *sine actis agitis*, o sea la falta de acción o ausencia de la debida legitimación activa por parte de los accionantes, por cuanto no se ha agotado la vía societaria interna de la sociedad y de esa manera tener expedida la vía judicial pertinente en la medida que exista – lo que no se da- una afectación al interés social. Solicita asimismo aplicación de la sanción procesal que determina el art. 83 del CPCC. Ello atento a que la accionante, Angela Mercedes Piazza, ha incurrido en temeridad manifiesta al litigar teniendo conocimiento directo de lo infundado de su posición procesal. Asimismo insiste en que la mencionada sanción sea solidariamente aplicable al letrado patrocinante. Con fecha 29/04/2022 **los Sres. Hugo Piazza**

(DNI. 7.970.571), Martha Luisa Dottori (DNI 5.943.548), Lorena Noel Piazze (DNI 25.246.890) y Romina Belen Piazze Dottori, (DNI 27.013.166) contestan la demanda, negando en general y en particular todos y cada uno de los hechos y el derecho en que se sustenta. Sostienen que la demanda instaurada tiene una confusión conceptual, en tanto al colocarse los accionantes en el doble carácter, debieron éstos tratar por separado los fundamentos de las acciones de cada uno, o sea las acciones del directorio (Vicepresidente) y las acciones de los accionistas fiduciarios, las que se contraponen de manera absoluta. La primera – aunque sin fundamento por inexistencia de decisión del Directorio-, podría apuntar a la defensa de un supuesto interés social vulnerado, la segunda solo y sí solo, podría estar encaminada a la supuesta violación de un interés particular, cual es el ejercicio del derecho de preferencia como ellos lo califican. Afirman que lo que no es dable es fusionar en la demanda ambas situaciones. Reiteran lo sostenido por la sociedad demandada en cuanto a la inexistencia una resolución de Directorio que surja del Acta de Directorio n° 263 de fecha 09.11.2021. Dicen que en el Acta, el Directorio no dispuso el registro de la transferencia de acciones notificada por nota a la Sociedad por parte de los accionistas cedentes, sino que el Presidente informó que había procedido a la registración de la cesión de acciones a raíz de una nota recibida por la Sociedad de parte de los accionistas cedentes. Señalan que lo informado por nota contenía la comunicación a la sociedad de la cesión parcial de acciones como anticipo de herencia con reserva de usufructo efectuada por los accionistas Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori a favor de sus directas descendientes Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori, como cesionarias parcial de acciones de la Clase “A”, citadas en estos autos. Exponen que el Presidente, recibida la comunicación, cumpliendo con el deber impuesto por el art 215 de la LGS y previo la constatación de los recaudos legales, o sea constatar las partes - personas cedentes y cesionarios- como la existencia de las acciones cedidas (objeto), procedió a su registración en el Libro de Registro de Acciones con fecha 08/11/2021, cumpliendo con el Estatuto Social y el art. 215 de la LGS. Agregan que esta

registración en el Libro de Registro de Acciones se llevó a cabo en forma completa e integra en el Folio N° 7 del libro referido. Agregan que conforme la normativa societaria, la regla es la libre transmisión de acciones y la excepción debe interpretarse restrictiva en cada caso, so pena de violar y verse privado el accionista del derecho a la transmisibilidad de sus acciones. Indican que restrictivamente debe interpretarse el texto de la Cláusula Sexta que es concreto y las frases con punto de su texto separan en forma diferenciada la actividad dentro transmisibilidad de cada clase. El acto de posible transmisibilidad a la otra clase de acciones solo es para el caso de venta: “...*el vendedor deberá hacer el ofrecimiento a los restantes socios que tengan acciones de las otras clases...*”. Sostienen que por venta se entiende por la voluntad de negociar por una contraprestación. Afirman que los cedentes Clase “A” – Piazze - Dottori, no violaron ni la ley ni norma alguna del Estatuto de allí que no exista afectación alguna de las que refieren los fiduciarios accionistas. En relación a esto ponen de resalto que los propios accionantes, reconocen ser Fiduciarios del Fideicomiso de Administración de Acciones de Titularidad de Osvaldo Piazze y Nélida Frencia, de las acciones que el matrimonio Piazze-Frencia, eran titulares en VIDPIA S.A.I.C.F. (totalidad de las acciones Clase B). Dicen que los actores ocultan maliciosamente que en ocasión de ser notificada la Sociedad VIDPIA de esa transferencia fiduciaria a su favor (01/04/2019), y tomar razón al Folio 6 del Libro de Registro de Acciones, no existió ni requirieron en forma previa los cedentes piazze-frencia la intervencion anticipada del directorio como ahora pretenden los fiduciarios cesionarios para argumentar la nulidad de la toma de razón de la transferencia accionaria de piazze-dottori a sus descendientes. Y ello es así porque no existe este recaudo en el Estatuto Social. Dicen que luego de la transferencia de la cesión gratuita de acciones Clase “A” por parte de los accionistas PIAZZE-FRENCIA, recién por nota comunicaron a la sociedad, la aludida cesión. Y tampoco requirieron autorización del Directorio. Reiteran que el Presidente de la Sociedad actuó – en ambos casos- dentro de su actividad funcional sin violación alguna del estatuto ni a la ley. Indican que tampoco la norma

del artículo 215 de la LGS previona un recaudo societario previo del Directorio a la anotación de la transferencia, ya que se trata de un acto extra-societario –si bien con efectos societarios- del cual se anoticia a la sociedad, (por cedente o cesionario) y se registra. Y en este último caso, recibida la notificación por la sociedad, es el Presidente como representante legal de la misma, el que tiene el deber - obligación de registrar la voluntad del accionista disponente. Sostienen que no ha existido ni existe una “decisión” y/o “resolución” del Directorio que haya dispuesto ni resuelto el registro de transferencia de acciones. Y es más, el Directorio no dispuso ni podía disponer el registro de la transferencia de acciones, en tanto que su registración, por ser una responsabilidad del Presidente de la Sociedad frente al accionista cedente, estaban registradas. También dicen que no ha existido en el actuar del Presidente, falta de poder de representación de la sociedad en el acto de registración, ya que no requiere de tales facultades de manera expresa; tampoco ha actuado en exceso por cuanto no ha transgredido norma legal ni estatutaria alguna como tampoco abuso alguno por no haber actuado en perjuicio alguno de la sociedad. Concluyen que al no existir acto societario del Directorio al respecto, al no existir el hecho que invocan los accionantes, no encuadra la vía judicial impetrada. También indican que el actuar de los demandantes, conocedores plenamente de la forma y modo en que se tomara razón del cambio accionario motivado por el Fideicomiso y a ellos como Fiduciarios, los coloca en un actuar encuadrable dentro del artículo 1067 del CCC. Dicen que la conducta de los accionantes resulta un actuar en contradicción con sus propios actos, ya que están ejerciendo por esta vía judicial una conducta incompatible con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz de manera incompatible con su actuar anterior, por lo que corresponde a su respecto la aplicación plena de teoría de los actos propios por su actuar en contraposición de la buena fe, la moral y el orden público. Sostienen que la pretensión de nulidad de una decisión del Directorio inexistente mediante esta acción de nulidad, resulta impropia e infundada y debe desestimarse, como también el rechazo de la acción *in limine*. Exponen iguales argumentos

que los invocados por la sociedad demandada en su contestación. Insisten en que la demanda tiene una confusión conceptual, ya que colocados los accionantes en el doble carácter (Directora y Accionistas Fiduciarios) la acción impetrada contiene dos acciones diferenciadas que se contraponen de manera absoluta y que por cierto no es dable fusionar ambas situaciones e incluirlos como accionistas que en realidad el acto de la cesión de acciones es extra societario, que si bien produce efectos societarios no dejan de ser actos propios de los accionistas. Dejan interpuestas como **defensa de fondo, la excepción *sine actis agitis*, o sea la falta de acción o ausencia de la debida legitimación activa por parte de los accionantes**, por cuanto no ha agotado la vía societaria interna de la sociedad y de esa manera tener expedida la vía judicial pertinente en la medida que exista – lo que no se da- una afectación al interés social. Añaden que Ángela Mercedes Piazze y Osvaldo Valladares, carecen de legitimación activa para accionar en contra de los demandados, ya que no son parte de relación sustancial alguna a su respecto, careciendo por ello de uno de los presupuestos necesarios para la validez de este proceso. En relación a esto afirman que no ha existido venta de acciones que es lo que expresamente refiere el texto de la Cláusula Sexta. Pero, además, los accionantes accionistas fiduciarios de la Clase “B” carecen de capacidad procesal activa por insuficiencia de legitimación ya que a estos le ha sido transmitida gratuitamente la administración de las acciones Clase “B” según contrato de fideicomiso de fecha 01/04/2019 cuyos fiduciantes-propietarios Osvaldo Piazze y Nélida Delina Frencia, se reservaron una serie de derechos, a lo que se agrega que para determinados actos, los fiduciarios accionistas, requieren de conformidad, autorización, o expresas instrucciones. Estos últimos siguen siendo los titulares de ciertos derechos sobre las acciones Clase “B” y sólo del contrato de fideicomiso surgen facultades de administración. Resultan ser los cedentes Osvaldo Piazze y Nélida Delina Frencia, los que se reservaron una serie de derechos, por lo que en el fondo, en cuanto al ejercicio de ciertos derechos derivados de los títulos accionarios, aun pesan sobre los Fiduciantes-Beneficiarios. Los fiduciarios, como

administradores resultan sólo mandatarios administradores debiendo acatar y cumplir con las obligaciones impuestas por los Fiduciantes dentro de los límites y alcances del contrato de fideicomiso. No pudiendo actuar por sí fuera del marco contractual pactado. Afirman que los fiduciarios no tienen facultades expresas ni tácitas para adquirir acciones de la Clase “A”, ni para ejercitar supuesto derecho de preferencia, sobre el cual aluden de manera permanente y continua en su acción. Podríamos decir sin yerro alguno, que la acción sólo y si sólo persigue un supuesto derecho de preferencia. Refieren que de la simple lectura del contrato de fideicomiso obrante en autos, surge que pueden los fiduciarios pueden adquirir acciones liberadas y en el caso de aumento de capital, previa autorización de los fiduciantes y con dinero de éstos podrán acceder a nuevas acciones, más no adquirir a título gratuito u oneroso acciones de la Clase “A”. A raíz de ser sólo un fideicomiso de administración, los Fiduciarios deben seguir las instrucciones que reciban e impartan los Fiduciantes – o sea el dueño de los bienes – acciones-, circunstancia que no se da en el caso de autos respecto de la adquisición de las acciones de Clase “A”. Exponen que además, de no haber agotado la vía societaria y que la acción sólo manifiesta un interés particular del accionista - fiduciaria que no encuadra en el interés social de orden colectivo, resulta que los Fiduciarios accionistas, carecen de facultades otorgadas por contrato para adquirir acciones de la Clase “A”, no constando a la fecha de la reunión de directorio de fecha 09/11/2021 ni a la fecha de la acción directivas expresas al respecto impartidas por los Fiduciantes – Beneficiarios en tal sentido, ni que surjan del contrato de fideicomiso. Agregan que el contrato de fideicomiso delimita que los bienes fideicomitidos en las acciones cedidas (Clase “B”) y las que se incorporen a éstas según lo previsto en el mismo contrato, cualquier otra distribución de acciones liberadas y aquellos fondos y/o futuras acciones que pudieran tener derecho los fiduciantes con motivo del cumplimiento del mismo contrato de fideicomiso y siempre dentro de los límites que se refiera a las acciones de la misma Clase “B” (Clausula primera). De allí que afirman que respecto a la causa –ejercicio de preferencia de adquisición de acciones Clase “A”-, los

fiduciarios accionantes carecen de legitimación activa para la acción impetrada, por lo que solicitan la admisión de la excepción y el rechazo de la acción, con costas. Añaden la carencia de legitimación pasiva de los comparecientes para ser demandados, ya que, según afirman, no revisten el carácter de sujetos pasivos de relación sustancial alguna con los accionantes. En relación a esto aclaran que Martha Luisa Dottori, no ocupa cargo alguno dentro del Directorio de la sociedad y si bien el cedente Hugo Piazze es el Director Titular Presidente y las cesionarias Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori, revisten el carácter de Director Titular y Suplente, respectivamente al 09/11/2021, han sido citados al proceso como litis consorcistas por revestir el carácter de cedente y cesionarias de las acciones Clase “A” registradas en el Libro de registro de Acciones con fecha 08/11/2021. Sostienen que la cesión parcial de acciones –como adelanto de herencia – con reserva de usufructo, como acto entre cedente y cesionarias, en nada incide en la acción de nulidad pretendida contra el Directorio y el actuar del Presidente, ya que es un acto extra societario que, si bien produce efectos societarios, no es el ámbito de discusión en una acción de nulidad de un acto o decisión de Directorio que netamente societario. Reiteran también que los accionantes fiduciarios se encuentra limitados en su accionar tal como surge del contrato de “*Fideicomiso de Administración de Acciones de Titularidad de Osvaldo Piazze y Nélica Frencia de VIDPIA SA*” y como tal no pueden agredir la cesión de acciones efectuada por los cedentes Piazze – Dottori a sus hijas Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori, ya que, sólo les está permitido realizar actos de conservación y administración y no de disposición. Asimismo requiere aplicación de sanciones en iguales términos que los expresados por la sociedad demandada. **Corrido el traslado a la parte actora en relación a las excepciones planteadas** por la sociedad demandada, los Sres. Ángela Mercedes Piazze y Osvaldo Valladares, contestan el mismo solicitando el rechazo de las defensas interpuestas con expresa imposición de costas. Así en relación a la imposibilidad de impugnar la decisión ejecutada directamente por el Presidente del Directorio, afirman que ello carece de sustento en tanto, cuando existe

violación de las normas, que exigen adecuar la actuación del director al interés social, su violación puede ser impugnada. Entienden que de lo contrario, se abriría la posibilidad a la violación sistemática de todas las normas societarias, sin posibilidad alguna de impugnación y prevención del daño, lo que no es razonable. Al respecto explican que si se sigue el criterio asumido por la demandada, cada decisión que el Directorio debiera asumir y fuera controvertida, por violar normas expresas del régimen societario (por ejemplo, la prohibición de actuar con interés contrario, art. 272, *LGS*), podría ser evadida mediante el simple recurso de ejecutarla de modo directo, sin convocar a la reunión del órgano. En ese sentido afirman que en casos en que la norma es violentada de hecho, sin cumplirse los procedimientos legales, su violación es susceptible de ser impugnada. Reiteran que el actuar del Presidente no fue un actuar funcional, en tanto que la competencia para resolver la inscripción de una transferencia de acciones le corresponde al Directorio. Citan doctrina. Ponen de relieve que la competencia del directorio para resolver sobre la registración era sabida y fue reconocida por los Sres. Martha Luisa Dottori y Hugo Piazzese, conforme surge de la nota dirigida al Presidente por la cual comunicaron la cesión de la siguiente manera: “...SE DIRIGEN A UD. Y POR SU INTERMEDIO AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ART. 215 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES...”. Es decir, los socios dirigieron la comunicación al Directorio de la sociedad, esto es, al órgano de administración, que –evidentemente– reconocían competente a los efectos de la consideración de la comunicación. Afirman que la obligación de analizar y registrar la transferencia de acciones, le compete al Directorio y no al Sr. Presidente, motivo por el cual el argumento de la actuación funcional, brindado por la parte demandada, debe ser descartado. Destacan también que el anticipo de herencia es un acto a título gratuito comprendido en el art. 6 del estatuto social y por lo tanto, el actuar del Presidente fue antifuncional y violó la competencia del directorio y el derecho de los directores de la clase B para oponerse a la registración, cuando aquél registró la transferencia que violentaba el

derecho de preferencia de esta parte. Asimismo, sostienen que la acción promovida tiene por objeto reestablecer el cumplimiento del estatuto social y, a través de él, proteger el interés social. Ponen de resalto la importancia del libro de registro de acciones, y señalan que los directores y el síndico están compelidos a reconocer como accionistas a quienes obren registrados como tales en el mismo para tenerlos por legitimados en el ejercicio de sus derechos. Reiteran que la participación en la asamblea, por parte de accionistas que obran registrados en el registro de acciones por un acto violatorio del estatuto social y de la competencia del directorio, conllevan la nulidad de la asamblea que admita dicha participación. Por ello sostienen que el acogimiento de la demanda permitirá a la sociedad reconocer debidamente a quienes detentan el derecho de propiedad sobre las acciones y se encuentran legitimados para ejercer los derechos políticos y económicos que dicho carácter otorga. En cuanto a la malicia y violación a la doctrina de los actos propios alegada por la parte demandada, relacionada con la incorporación de los actores fiduciarios accionistas, cuando los Sres. Osvaldo Piazze y Nélica Frencia formalizaron el contrato de fideicomiso, explican que los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori prestaron su conformidad a la misma. En este sentido afirman que el Sr. Presidente del Directorio, Hugo Piazze, procedió a la registración de la transferencia fiduciaria en la fecha en que se instrumentó el contrato de fideicomiso y que él mismo y la Sra. Martha Luisa Dottori firmaron dicha conformidad, renunciando al derecho de preferencia bien que posteriormente a la registración. También señalan que los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori reconocieron expresamente en la comunicación de transferencia dirigida al Directorio de VIDPIA S.A. el día 8/11/2021, que ellos habían prestado la conformidad. Dice la nota firmada por los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori en relación con la transferencia efectuada por los Sres. Osvaldo Piazze y Nelida Frencia a los actores: "...ello han procedido el traspaso accionario al mismo, lo que FUERA CONSENTIDO por la Clase accionaria que representamos ...". Exponen que si bien es cierto que en la oportunidad de la transferencia fiduciaria a los suscriptos la sociedad no

celebró reunión de directorio alguna, dado que la transferencia fue consentida por los accionistas de la Clase A y registrada por el Presidente del Directorio, Hugo Piazzese, a la sazón accionista mayoritario de dicha clase, no existían motivos válidos para impugnar la registración por la ausencia de reunión, porque no existe nulidad por la nulidad misma. Se oponen asimismo a la supuesta inexistencia de legitimación activa para proponer la nulidad. Sostienen que tanto la doctrina como la Jurisprudencia han admitido la impugnación de actos del directorio en nulidades relativas. Señalan que en el caso, el Presidente abusó de su competencia de órgano de representación, se saltó la competencia del Directorio y con manifiesto interés contrario al de la sociedad ejecutó la registración de la transferencia de acciones que él junto a su cónyuge (ambos accionistas) efectuaran a las hijas (ambas directoras, titular y suplente) en violación al derecho de preferencia de los accionistas de la Clase B establecido en el art. 6°. Por esto entienden que, el acto de registración y la omisión de someter dicha resolución al órgano de administración, esto es, el directorio, está viciada, es nula y puede y debe ser impugnada. Afirman que no es necesario agotar la vía societaria interna para impugnar una resolución del Directorio, porque la asamblea carece de la facultad de establecer si un acto es válido o inválido y esta competencia le corresponde a los órganos jurisdiccionales. No obstante ello señalan que a efectos de eludir cualquier cuestionamiento sobre el punto, la vicepresidente y los fiduciarios socios titulares del cincuenta por ciento del capital social agotaron la vía societaria interna, mediante reiterados requerimientos al Presidente del Directorio (escrituras públicas n° 216 del 16 de diciembre de 2021, labrada por la escribana titular del registro notarial n° 96, n° 30 del 27 de enero de 2022, labrada por la escribana pública nacional titular del registro n° 63 y n° 29, del 27 de enero de 2022, labrada por la escribana pública nacional titular del registro n° 63) para reencauzar la legalidad. Además, señala que se intimó al órgano de fiscalización, esto es, al Síndico de la sociedad en el mismo orden (n° 28, del 27 de enero de 2022, labrada por la escribana pública nacional titular del registro n° 63). Las intimaciones se formularon manifestando expresamente que

ellas conllevarían el agotamiento de las vías internas y forzarían a esta parte a recurrir a los Tribunales en reclamo de Justicia. Ni el Presidente del directorio ni el síndico formularon oposición al planteo del agotamiento de la vía. Además agregan que la pretensión de que la vía interna se agotara en la asamblea constituye en el caso concreto un ejercicio abusivo y antifuncional del derecho. Esto es así porque pretender que se realice la convocatoria a una asamblea para que sea esta, como órgano de gobierno, la que dirima la actuación del Presidente del Directorio –quien no solo violó la competencia del propio Directorio para decidir sobre la registración de la transferencia de acciones (que él mismo efectuó, junto con su cónyuge Martha Dottori, en favor de sus hijas Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori), en violación del derecho de preferencia de los aquí demandantes, sino también quien registró la transferencia en el libro de Registro de Acciones, incluso previo a comunicarla al Directorio– resultaría en habilitar la participación en la asamblea de las Sras. Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze, precisamente las beneficiarias de la transferencia de las acciones en el marco de un acto cuya registración en el libro de “Registro de Acciones” se demanda por nulidad en el presente libelo. Dicen que la participación de quienes irregularmente accedieron a la titularidad de las acciones –esto es, las Sras. Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori – tendría lugar porque la registración en el libro de Registro de Acciones produce efectos constitutivos. Además, la realización de la asamblea habría consolidado los efectos de la irregular registración de la transferencia de acciones al proyectarlos a terceros, por cuanto al actuar la asamblea, se habría expresado la sociedad. Agregan que en una asamblea las dos clases de acciones quedarían en paridad de voto, por cuanto cada clase de acciones cuenta con el 50% de las acciones con derecho a voto, lo que impediría tomar decisión alguna. En relación al sanción del art.83 CPCC, se oponen a la misma señalando que los propios actos de los hoy demandados sellan la suerte de su planteo dado que, al existir la conformidad y renuncia a la preferencia establecida en el art. 6 del estatuto social, por parte de los accionistas de la “Clase A” no cabía planteo alguno de nulidad

por cuanto no existe nulidad por la nulidad misma, por lo tanto, no existe accionar alguno que justifique la aplicación de la sanción. Asimismo indican que son los propios demandados y su letrado patrocinante quienes son pasibles de la sanción prevista en el art. 83 CPCC, y dejan solicitada la aplicación solidaria de la misma por la flagrante violación de los deberes de probidad y buena fe procesales. Corrido el **traslado de las excepciones corridas planteadas por los demandados Hugo Piazze, Martha Luisa Dottori, Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazza Dottori** los actores evacúan el mismo oponiéndose a las defensas interpuestas. En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa, reiteran los argumentos invocados en la contestación de las excepciones planteadas por la sociedad. En lo que se refiere a la excepción de falta de legitimación activa de los fiduciarios, aclaran que el Fiduciario es dueño de la cosa con las facultades del dueño perfecto (cfr. Arts. 1682 y 1704, CCCN) y actúa por derecho propio, aun cuando sea en interés de los beneficiarios, es decir, jamás puede ser “mandatario” como señalan los demandados. El mandatario realiza y ejecuta actos en nombre de su mandante (cfr. Art. 1319 y ss, CCCN). Explican que si bien los demandados sostienen que los actores carecen de legitimación capacidad procesal activa por insuficiencia de legitimación, porque los fiduciantes se han reservado una serie de derechos y que para determinados actos “los fiduciarios accionistas requieren conformidad, autorización, o expresas instrucciones”, de acuerdo al CCCN ellos como fiduciarios están legitimados para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, sea cual fuere el demandado. Asimismo sostienen que la ley, por una parte, le otorga al fiduciario la legitimación para ejercer todas las acciones que correspondan y, por otra, le impone actuar con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, es decir, la promoción de las acciones que correspondan es no solo un derecho, sino también una obligación. Expresan que los Fiduciantes no se han reservado derechos, sino que, para determinados supuestos, los Fiduciarios deben someterse a las instrucciones de aquellos, pero los derechos siempre son ejercidos por los Fiduciarios. Por otro lado aclaran que las acciones que puedan ser objeto de

la preferencia quedan incluidas en el patrimonio cedido, es decir, la preferencia para adquirir las acciones los corresponde a título fiduciario y no a título personal y por lo tanto, se encuentran absolutamente legitimados para el ejercicio de la demanda interpuesta. En lo que respecta a la excepción de falta de legitimación pasiva, explican que el Sr. Hugo Piazze, a la sazón presidente del directorio de la sociedad VIDPIA S.A., inscribió en el registro de acciones la cesión de acciones que él junto a su cónyuge Martha Luisa Dottori efectuaran a sus hijas Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori. Por ello entienden que aun en violación a los estatutos sociales, la registración de la transferencia en el libro de registro de acciones produjo efectos constitutivos y en consecuencia, las Sras. Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori, como cesionarias de la nuda propiedad, pasaron a detentar el carácter de accionistas (cfr. art. 218, *LGS*, “La calidad de socio corresponde al nudo propietario”) y los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori perdieron el carácter de accionistas en relación con las acciones cedidas. Afirman que la registración en el libro de registro de acciones de una cesión, realizada en violación al derecho de preferencia establecido en el estatuto social, ha producido el efecto constitutivo de la transferencia de acciones, su impugnación vía acción de nulidad conlleva la búsqueda de que las cosas vuelvan al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo (cfr. art. 390, *CCCN*). Por ello, si se acoge las acciones de nulidad promovidas, los efectos de la nulidad se traducirán en que la sociedad VIDPIA S.A. deberá cancelar el asiento por el cual se registró la transferencia de acciones nulificada. Esto conllevará, evidentemente, que los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori vuelvan a ser titulares de las acciones cedidas y las Sras. Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori pierdan el carácter de accionistas. De ser así se producirá la afectación de un derecho irregularmente adquirido, por parte de las Sras. Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori, y la readquisición de un derecho irregularmente cedido, por los Sres. Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori, motivo por el cual todos ellos deben ser parte demandada en las acciones promovidas. Agregan que ninguno de

los nombrados puede alegar el carácter de tercero de buena fe y a título oneroso que limitaría la procedencia de los efectos de la nulidad de la ilícita registración de la transferencia de acciones, conforme lo establecido en el art. 392 CCCN. En este sentido afirman que todos los nombrados han actuado de mala fe, por cuanto ninguno de ellos puede aducir desconocimiento del estatuto social, ni del derecho de preferencia acordado en el art. 6, ni del funcionamiento del directorio. La mala fe de los demandados no puede ser convalidada. Finalmente se oponen a la aplicación de sanciones que reclaman los demandados y solicitan se apliquen a ellos y su letrado las mismas, con iguales argumentos que los indicados en relación a la sociedad. Proveída y diligenciada la prueba conforme las constancias obrantes en el expediente (vide proveído del 21/09/2022), dictado y firme el decreto de ‘Autos’ pasan las presentes actuaciones a despacho a los fines de dictar resolución.

Y CONSIDERANDO: Primero. La litis. La Sra. Ángela Mercedes Piazze y el Sr. Osvaldo Valladares, accionistas Clase B, promueven demanda en los términos del art. 251 de la Ley 19.550, en contra de la sociedad VIDPIA S.A., persiguiendo se declare la nulidad de: **a)** la decisión del Presidente del Directorio, Sr. Hugo Piazze, de omitir someter a consideración del Directorio –en la Reunión del día 09/11/2021– la registración de la transferencia accionaria que tanto él como su cónyuge, Martha Luisa Dottori –ambos accionistas Clase A– habían realizado a favor de sus hijas, Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori y **b)** la propia registración por parte del Presidente de la mencionada transferencia de acciones en el libro de Registro de Acciones, de fecha 08/11/2021. Sostienen los actores, que la transferencia en cuestión se realizó en violación al Estatuto Social (cláusula N°6), afectando el derecho de preferencia de los accionistas de la Clase B, todo según los argumentos referidos en los VISTOS a los que me remito en honor a la brevedad. A los fines de la integración de la litis, citan a los Sres. Hugo Piazze, Martha Luisa Dottori, Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori (estas dos últimas, cesionarias) para que ejerzan su derecho de defensa. Los citados se oponen al progreso de la acción, solicitando el rechazo de

la demanda con costas y aplicación de la sanción del art. 83, tanto a los actores como a sus letrados. Los impetrantes contestan el traslado de las excepciones interpuestas, solicitando también aplicación de sanciones a su contraparte. En tales términos ha quedado trabada la litis.

Segundo: Aclaración preliminar. Se recuerda que los jueces no tienen el deber de analizar todas las argumentaciones de las partes, ni valorar la totalidad de las pruebas agregadas, sino tan sólo aquellas que sean apropiadas y conducentes para decidir al caso (CSJN, Fallos:258:304; 262:222, La Ley, 123-167, 265:301; 272:225; 308:548; 274:113 - La Ley 1988-B,446; DJ,1988-2-262- entre otros). Asimismo, en virtud de los efectos preclusivos y saneatorios del llamado de *Autos para sentencia* -que ha sido debidamente notificado-, las partes convalidaron lo actuado.

Tercero: De la acción entablada. El tribunal admitió la demanda con fecha 14.02.22 en los siguientes términos: “*Admítase formalmente la demanda de **impugnación y nulidad de la resolución del directorio de fecha 09 de noviembre de 2021***”. Frente a ello, la parte actora solicitó ampliación y aclaró los términos de la demanda, subrayando que en ella se impugnaba también “*la registración previa –inconsulta e indebida por parte del presidente– de una transferencia de acciones en el libro de registro de acciones, por sí y ante sí, con fecha 8 de noviembre de 2021, en flagrante conflicto de interés y en evidente violación al derecho de preferencia de los socios de la clase B*”, lo que fue proveído por el tribunal. En virtud de ello, se deja sentado en esta oportunidad, que la pretensión entablada está encaminada a lograr la declaración de nulidad de una omisión y un acto, ambos del Presidente del Directorio, relacionados con la transferencia de acciones referida: **a) la omisión** por parte del presidente, de poner a consideración del directorio la registración de la transferencia accionaria y **b) la propia registración** en el libro de Registro de Acciones. Se destaca, que en la reunión de Directorio del día 09/11/2021 el Presidente se limitó a informar lo acontecido sin que haya habido debate al respecto. En efecto, en el acta solamente se consignó en relación a este

tópico, lo siguiente: *“En este acto el Presidente del Directorio, Sr. Hugo Piazzze acompaña nota que en copia se entrega a los presentes notificando la formalización de Anticipo de Herencia tanto de él como de la accionista Martha Dottori a las hijas de ambos, Romina Belén Piazzze y Lorena Piazzze del cincuenta por ciento (50%) de las acciones que a cada uno de ellos corresponde”*. Preciso lo anterior, en el tratamiento a la impugnación en los términos del art. 251, LGS., debe dilucidarse en primer término si resulta procedente la acción elegida –impugnación en los términos del art. 251, LGS- contra un acto u omisión de Directorio. Según lo referido en los vistos de la presente, los demandados remarcan que no está legalmente prevista la posibilidad de impugnación de una resolución del Directorio –sino sólo de una decisión Asamblearia– y mucho menos de un acto realizado unilateralmente por el Presidente del Directorio, correspondiendo, en su caso, una acción de responsabilidad en contra de este. Se recuerda que el art. 251, LGS que regula la Impugnación de la decisión asamblearia, textualmente dispone *“Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad...”* No se encuentra prevista en el ordenamiento societario norma similar en contra de las decisiones del Directorio, lo que ha dado lugar a posiciones doctrinarias y jurisprudenciales diferentes, prevaleciendo la postura que admite la acción, aplicando analógicamente la norma citada (Noel, Carlos c. Noel y Cía S.A.", LL, 1996-D-641). Alberto Verón efectúa una excelente reseña de las posiciones al respecto: *“a partir de la sanción de la ley 19.550 (t.o. 1984) (Adla,XLIV-B, 1319) (año 1972), ante la falta de una expresa regulación en la materia, el debate doctrinal se incentivó, inclinándose la mayoría de los autores por la posición permisiva. Por su parte, Halperín afirmó que ‘las deliberaciones y decisiones del directorio son impugnables, sea por vicios de su funcionamiento, sea por su contenido, ya que debe ajustarse a determinadas normas de funcionamiento, y a sus atribuciones, limitadas por la ley y el estatuto, arts. 255, 260, 266, 267 y 271, 272 y 274’*. En tanto, Anaya, en su voto como Vocal de Cámara, se manifestó proclive a admitir la impugnación contra las resoluciones del

*directorio, siempre y cuando pueda alegarse la transgresión a un derecho social o propio. Nissen y Vítolo se pronuncian por la factibilidad de la impugnación atento a que el acuerdo directorial es un acto jurídico y como tal le caben las nulidades implícitas del art. 18 del Cód. Civil, cuando dichas resoluciones violan la ley, el estatuto o el reglamento. Igual posición adopta Roitman, entendiendo, que la falta de normas expresas, ha sido suplida con inteligencia por la doctrina, aunque destacando que la falta de una regulación general sobre el sistema de impugnaciones crea incertidumbre y ello debiera ser contemplado en la parte general de la ley. Para autores como Junyent Bas puede distinguirse una posición intermedia como la de Richard, Romero y Escuti, que consienten la impugnabilidad de los actos del directorio sólo en los supuestos de acuerdos violatorios de la ley, estatuto o reglamento o que invaden la competencia de la asamblea; o como la de Vanasco que, admitiendo la impugnabilidad basada en anomalías de funcionamiento del cuerpo o violaciones normativas y en tanto se aduzca un interés razonable por el invocante, excluye de la permisión los actos de gestión porque solo los propios directores están en condiciones de evaluar las circunstancias que en cada caso aconsejan o no determinadas resoluciones.” (Verón, Alberto V. Impugnación de los actos del directorio, Publicado en: DCCyE 2011 (agosto), 01/08/2011, 171, Cita Online: AR/DOC/2531/2011). Sin embargo, el autor citado sostiene la inimpugnabilidad de los actos del directorio: “en el convencimiento de que son otras las vías resarcitorias de actos indebidos por parte del órgano administrador, como la aplicación, sin atenuantes, que hubiera resultado del más severo régimen de responsabilidad societaria”. Ponderadas las posiciones reseñadas, esta juzgadora adhiere a la doctrina y jurisprudencia mayoritaria y admite la vía impugnativa para los actos del Directorio sobre los cuales exista sospecha de vicios nulificantes, que se contrapongan a lo dispuesto por la ley o el estatuto (conf. Molina Sandoval, Carlos A. *Tratado del Directorio y de la Administración Societaria*. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, Tomo II, pg.900). Ello así, en tanto el régimen de responsabilidad no es suficiente para contrarrestar algunos actos jurídicos que –de no ser*

nulificados- permanecen causando efectos nocivos para la persona jurídica o bien para el interés de los socios. En este sentido, se ha dicho: *“si bien es cierto que el ánimo del legislador de 1972 estuvo signado por la intención de sustituir un eventual sistema impugnatorio por un régimen de responsabilidad agravado contra los directores (art. 274 y ss., LSC), es indudable que tal alternativa puede resultar claramente insatisfactoria. En efecto, no puede desconocerse que una acción de responsabilidad no es útil para evitar la producción de un daño grave como el que puede derivarse de una resolución de directorio violatoria de la ley, los estatutos y/o el reglamento.”*(MORO, Emilio F. La impugnabilidad de actos del directorio. La responsabilidad social empresaria, las buenas prácticas del gobierno corporativo y el análisis económico del derecho, LA LEY 05/10/2009, 1 LA LEY 2009-F, 833, TR LALEY AR/DOC/3389/2009). En otras palabras, la eventual responsabilidad de los miembros del Directorio por las decisiones adoptadas por éste, no obstaculiza la promoción de una acción de impugnación, por cuanto ésta constituye la vía para dejar sin efecto el acto violatorio de la ley, el estatuto o el reglamento. Ahora bien, es cierto que en el caso bajo análisis no existió un acto o decisión del Directorio, es decir, del órgano de administración, sino un acto del Presidente quien dispuso y llevó adelante –en forma unilateral e inconsulta- la registración de una transferencia de acciones. Sin entrar a analizar en esta oportunidad si el Presidente tenía o no facultades para actuar de esta manera, cuestión que será analizada oportunamente en virtud de los planteos de las partes, atento a la naturaleza de los actos que se impugnan (relacionados con la inscripción de la transferencia en el libro Registro de Acciones, con *carácter constitutivo*) y las consecuencias decisivas que tienen para la sociedad (composición social), se considera que la acción intentada resulta un carril procesal útil para dejar sin efecto la medida adoptada. Ello, por cuanto -aún sin la decisión del órgano de administración- la inscripción en el libro de la transferencia constituye un acto jurídico de naturaleza societaria, que ha sido realizado por el Presidente del ente, y por ende le es imputable, produciendo todas las consecuencias jurídicas derivadas del mismo. Es entonces

que, ante el vacío legal y no existiendo otra vía idónea para dejar sin efecto la registración señalada, se justifica la aplicación del art. 251, LGS, para obtener la declaración de nulidad del mencionado acto, así como del mecanismo que lo precedió. A modo ejemplificativo, puede citarse un precedente en el cual se dispuso: *"Desde un enfoque normativo y de derecho sustancial -societario-, el 'quid juris' de la cuestión aparece contemplado en el art. 252 de la LSC, en tanto autoriza la suspensión judicial -a pedido de parte- de una decisión asamblearia en una sociedad anónima cuando 'existieren motivos graves' y 'no mediar perjuicio a terceros', previa acreditación de 'garantías suficientes' para responder por los daños que dicha medida pudiera causar. Tal solución que suministra la normativa societaria se vuelve extensiva y en consecuencia aplicable a los actos emanados del órgano de administración societario, tal como ocurre en las presentes en las que no se pretende propiamente la suspensión de una decisión asamblearia sino de un acto adoptado por el directorio. En realidad, puntualmente, en el sub lite no se reclama propiamente la suspensión de una decisión emanada de la reunión de Directorio (...), toda vez que por la relatada situación de 'empate' -si así se lo puede considerar a los votos contrapuestos del titular y del representante de los otros titulares de cada una de las mitades del paquete accionario-, no hubo decisión válida, pero si se cohonestaba tal situación con la admisión por parte del Vicepresidente del Directorio de que había dispuesto el nombramiento de su hijo como gerente financiero pese a la oposición del Presidente y dueño de la otra mitad de las acciones nominativas de la sociedad, esa falta de decisión equivale al mantenimiento de lo que ya venía sucediendo, vale decir, la subsistencia de ese nombramiento que aparece, conforme a lo expuesto, irregularmente dispuesto"*, (CCiv y Com, Santa Fe, Sala I, 22.02.13, "Cazorla, Carlos c. Puccini, Rubén y otro s/ Medida cautelar"). El fallo gira en torno a la aplicación de una medida cautelar de suspensión de la decisión ejecutada por el Presidente del Directorio, en forma unilateral y previa a la reunión del órgano y resulta ilustrativo para sostener la posibilidad de impugnar un acto realizado por aquel.

Cuarto: Requisitos de admisibilidad. Entonces, admitida la vía procesal escogida, corresponde analizar los requisitos de admisibilidad impuestos por la legislación sustantiva.

a) Competencia del tribunal: conforme lo establece el art. 251, tercer párrafo, LGS, la acción debe ser promovida por ante el Juez del domicilio de la sociedad. En el caso, la sociedad tiene domicilio en la ciudad de Córdoba, y por ende, la suscripta resulta competente para entender la cuestión contenciosa planteada. **b) Temporaneidad:** el citado art. 251, LGS, establece que la acción debe promoverse dentro de los 3 meses de clausurada la asamblea. En el caso, como se indicó, no existe decisión del órgano del Directorio, y lo que se impugna es el accionar del Presidente de registrar una transferencia de acciones en el libro respectivo, por lo tanto, el plazo indicado debe computarse desde dicha data (08/11/2021). Ergo, y atento a que la acción ha sido iniciada el 08/02/2022, se advierte que ha lo sido dentro del plazo de caducidad señalado. **c) Legitimación activa:** conforme al art. 251, LGS, pueden impugnar de nulidad: *los accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la voluntad. También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la autoridad de contralor.* En el supuesto bajo examen, como ha quedado aclarado, no hay decisión alguna del órgano de administración, ni existió votación al respecto, por lo que debe adecuarse la normativa a la naturaleza del acto impugnado. En primer lugar se destaca que la legitimación del accionista para impetrar la acción en contra de una decisión del Directorio –o como en el caso, de un acto del Presidente del Directorio– "es incuestionable", pues éste –individualmente considerado– tiene el derecho y la obligación de exigir –de cualquiera de los órganos sociales– el estricto cumplimiento de la ley, el estatuto y el reglamento. Si bien no existió moción susceptible de ser votada en contra, los accionantes han manifestado seguidamente su disconformidad en diversas comunicaciones y actas notariales. (*vide*. ‘La impugnación de decisiones del directorio’, LA LEY, 1990-B, 966, citado

en el precedente Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 19/05/1995, Noel, Carlos c. Noel y Cía S.A.", LL, 1996-D-641). Sentado lo anterior, corresponde analizar **i)** la **excepción de falta de legitimación activa** fundada en la calidad de accionistas “fiduciarios” de los actores y **ii)** la achacada falta de agotamiento de la vía interna societaria. En relación a lo primero, los demandados entienden que los actores carecen de facultades para la accionar por la vía impetrada y fundamentalmente para ejercitar derechos de preferencia, atento su la calidad de “accionistas fiduciarios”. Conforme surge de la documental agregada en autos, Ángela Mercedes Piazzé y Osvaldo Valaldares –actores– son Fiduciarios del Fideicomiso de Administración de Acciones, conforme contrato de constitución de fecha 01/04/2019, según fuera asentado en el Libro Registro de Accionistas por el Presidente de la sociedad. En virtud del contrato señalado, los fiduciantes -Osvaldo Piazzé y Nélide Delfina Frencia- cedieron y transmitieron a los Fiduciarios accionantes la propiedad de las acciones de su titularidad, sobre la sociedad VIDPIA (50.000 acciones clase B). Conforme al CCCN, el dominio (imperfecto) sobre los bienes fideicomitidos corresponde a los fiduciarios, quienes ostentan todos los derechos derivados de aquellas y deben ejercerlos según la pauta del buen hombre de negocios; ello incluye la promoción de las acciones necesarias para la defensa de los bienes fideicomitidos (arts. 1674, 1689, CCCN). Por otra parte, en el contrato de fideicomiso no se advierten limitaciones al respecto. Muy por el contrario, la cláusula segunda, al punto 2.1 bajo el acápite "La administración fiduciaria. Régimen de actuación de los fiduciarios", regula situaciones análogas a la hipótesis en análisis, otorgando expresamente facultades para suscribir acciones liberadas y participaciones por aumento de capital, e incluso transfiere el ejercicio de los derechos políticos de los fiduciantes, tales como voz y voto en asambleas. Finalmente, se establece que deberán cobrar los dividendos. No sería lógico –entonces– negarles la facultad de ejercer derechos secundarios o accesorios a los bienes fideicomitidos (acciones), tales como salvaguardar el ejercicio del derecho de preferencia. Así las cosas, la defensa planteada en este punto, no puede prosperar. Por otro lado, se pone de resalto que la

Sra. Ángela Mercedes Piazze, también acciona como Vicepresidente del Directorio, habiendo quedado sin embargo su participación ya justificada como accionista. En cuanto a la **necesidad de agotar la vía societaria**, se deja constancia que -conforme lo ha esquematizado el Maestro Junyent Bas- se advierten posiciones doctrinarias y jurisprudenciales encontradas (Junyent Bas, Francisco, Impugnabilidad de los actos del directorio, LA LEY 21/03/2007, 1, LA LEY 2007-B , 1096, TR LALEY AR/DOC/1193/2007). Ahora bien, en atención a las particulares circunstancias que rodean el caso, se considera que exigir el agotamiento de la vía societaria carecería de eficacia práctica y no haría más que prolongar y agravar el conflicto societario. En efecto, el presidente del directorio es quien llevó adelante el acto impugnado y los directores accionistas son los involucrados directos. La disconformidad ha sido planteada en persona, mediante notarios y es algo de lo que tuvieron conocimiento directo la totalidad de los integrantes del órgano de administración, a su vez accionistas del 100 por ciento del capital social. A más de ello, atento el efecto constitutivo de la registración de las nuevas socias como accionistas, la convocatoria a una asamblea sería un paso previo inútil, una “vía muerta”, en la cual las mismas accionistas cesionarias serían citadas para decidir si el acto por el cual el Presidente del Directorio las registró en el Libro Registro de Acciones –y por el que adquirieron dicha calidad–, resulta nulo o no. En caso de considerarse inhibidas para votar, los únicos legitimados serían los propios accionantes. Todo ello constituiría un absurdo, exigido en pos de un rigorismo formal. Ergo, se rechaza también la excepción interpuesta fundada en este punto. **d) legitimación pasiva:** de acuerdo con los términos del escrito inicial, se demanda correctamente a la sociedad: “VIDPIA S.A.”, siendo su presidente quien inscribió en el libro Registro de Acciones la transferencia que se considera violatoria del estatuto social. Asimismo fueron citados, en el apartado “*integración de litis*”, los Sres. Hugo Piazze; Martha Luisa Dottori, Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori, quienes interpusieron **excepción de falta de legitimación pasiva**. Conforme surge del libro Registro de Acciones –cuya inscripción es constitutiva– todos revisten el carácter de accionistas. El

primero, además reviste el carácter de Presidente y se le atribuye haber actuado en interés contrario a la sociedad, de allí que se justifique su intervención. En este sentido, se ha explicado en relación a la impugnación de asamblea que *“la acción se dirige contra la sociedad, excluyéndose como posibles demandados a los integrantes de los órganos sociales (...) así como a los accionistas. El supuesto previsto en el art. 248 – accionista con intereses en colisión con la sociedad- es el único en el cual debe demandarse en litisconsorcio con la sociedad.”* (Darío J. Graziabile, Derecho Procesal Comercial, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, pg.1644). Ahora bien, en el caso, no caben dudas que -de resultar procedente la acción de impugnación de los actos del presidente del directorio impetrada- correspondería declarar la nulidad de la registración de la transferencia de acciones efectuadas por Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori a favor de Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori, con lo cual, se volverían las cosas a su estado anterior y se verían afectados los derechos de las cesionarias, quienes *“perderían”* el carácter de accionistas por el carácter constitutivo de la registración. También afectaría los derechos de Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori, quienes retomarían los derechos y obligaciones derivados de su calidad de accionistas en relación a las cuotas transferidas. Ergo, a los efectos de garantizar su derecho de defensa, por las graves consecuencias que se derivarían de una eventual sentencia en contra de la sociedad, se consideran debidamente citados los mencionados, rechazándose la defensa interpuesta. En suma, se tienen por cumplimentados los requisitos de admisibilidad de la acción promovida.

Quinto. Objeto de la impugnación. Tal como ha quedado explicitado hasta aquí, los impetrantes atacan la validez de dos situaciones conexas: **i) la irregularidad desplegada en la reunión de directorio del día 09/11/2021**, por cuanto el Presidente del Directorio omitió someter a consideración del órgano de administración la decisión de registrar una transferencia de acciones, tema que entienden debió incluir como moción a tratar, ofreciendo previamente toda la documental necesaria para poner a los demás directores en conocimiento de los hechos, con la antelación debida; y **ii) la registración** de dicha transferencia en el libro

de Registro de Acciones, efectuada con fecha 8/11/2021 por el presidente de forma inconsulta, en conflicto de interés y violando el derecho de preferencia de los socios de la Clase “B”. En relación al punto i), regularidad o nulidad en la reunión de directorio, cabe realizar algunas precisiones. En la documentación social adjuntada, así como diversas Actas Notariales incorporadas en autos, se menciona un acto jurídico de donación otorgado por los cónyuges Hugo Piazze y Martha Luisa Dottori, por el cual habrían cedido la totalidad de su participación societaria en Vidpia SA (acciones Clase A) a sus hijas Lorena Noel y Romina Belén Piazze Dottori. Dicha enajenación figura asentada en el Libro de Registro de Accionistas, bajo rúbrica del Presidente del Directorio (Hugo Piazze), con fecha 08/11/2021. Los demás directores toman conocimiento del hecho el día siguiente (09/11/2021), en el marco de una reunión de directorio, en la cual el Síndico lee la comunicación efectuada por los cedentes a la sociedad, por nota fechada el 08/11/2021. La misma es dirigida al “Sr. Presidente del Directorio” y encabezada y firmada por el propio Sr. Hugo Piazze (Presidente del Directorio), como así también por su cónyuge cedente también, Martha L. Dottori. En la reunión de directorio, el tema de la cesión no figura entre los puntos a tratar como orden del día (como dan cuenta los *print* de pantalla de celulares y las actas notariales acompañadas). Tampoco se somete a votación moción alguna al respecto, no firman en disconformidad los demás directores, y no se registra propuesta alguna de moción espontánea para discutir la cuestión. En suma, quien convocó a la reunión de directorio, no dispuso su inclusión de modo alguno y tampoco el tema fue introducido en el orden del día en forma espontánea, como materia a decidir. Por otro lado, el instrumento de cesión no figura adjuntado en autos y los propios accionistas no-cedentes, han manifestado su falta de acceso a documentación que les permitiera tener un conocimiento acabado de los hechos. Así las cosas, no puede predicarse la nulidad de la asamblea de directorio de fecha 09/11/2021. En primer lugar, porque no existe una decisión en torno al punto de controversia. Indican los actores, que justamente el vicio nulificante radica en la omisión de introducirlo en el orden del día, pero lo cierto es que la

inscripción de la enajenación en los registros de la empresa ya había sido llevada a cabo, no existía en verdad un punto a tratar o a decidir y no existe tampoco una decisión originada en dicha reunión que se pudiera anular, quedando abstracto pronunciarse al respecto. Sabemos que el efecto propio de toda nulidad, es volver las cosas al estado anterior (dejando a salvo los derechos de terceros de buena fe). Pues bien, aun declarando la nulidad del acto, tal declaración no podría cumplir el cometido e implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma. Por tal motivo, se continuará analizando el segundo planteamiento: la legitimidad o ilegitimidad de la registración efectuada por el presidente, punto ii). No existe controversia sobre los detalles que rodean el acto de registración efectuado por el Sr. Hugo Piazze con fecha 08.11.2021. En especial, que el mismo se llevó a cabo sin consultar al directorio en forma previa y sin activar procedimiento alguno que permitiera ejercer opción de preferencia de compra a los demás socios. De hecho, los accionados sostienen –entre otras argumentaciones- que no correspondía dar opción de adquisición preferente a los miembros del otro grupo, por cuanto el acto jurídico de enajenación estaba configurado por un adelanto de herencia; que lo mismo habían efectuado los accionistas de clase A en el año 2019, cuando transfirieron el dominio fiduciario de las acciones en cabeza de sus herederos legítimos (Escritura 131 B de fecha 01.04.2019, Reg.157 Cba.). Acompañan asimismo, dictámenes de reconocidas juristas, que consideran que el adelanto de herencia no debe ser tratado como un modo más de enajenación de las acciones; que los fundadores de la sociedad al instaurar la cláusula sexta (derecho de preferencia), tuvieron en miras vedar el ingreso a los terceros y que no debe aplicarse a los herederos forzosos. De igual modo, los demandados entienden que los accionantes violan la teoría de los actos propios, en tanto ellos mismos adquirieron el dominio de sus antecesores, sin que los demás socios hubiesen obstruido la operación, echando mano del mecanismo de la opción de compra preferente. Así las cosas, corresponde a esta juzgadora establecer si la cláusula operaba o no y, por ende, si la registración inconsulta a los directores y accionistas viola las disposiciones del estatuto o la ley. Viene al caso repasar algunas

nociones fundamentales. **El registro de acciones** de la sociedad, se rige por lo dispuesto en el art. 213 LGS. Allí se establece la obligación de llevar un libro rubricado y se especifican las situaciones jurídicas que se deben asentar en el mismo, tales como clases de acciones, derechos y obligaciones que importan para su titular, estado de integración, así como cualquier otra mención de importancia. **El carácter constitutivo de la registración.** Como sostiene la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, la inscripción en el mencionado libro es de carácter constitutivo: *“sólo a partir de la inscripción surte efectos contra la sociedad y los terceros (art. 215, LGS). Esto quiere decir, en términos terminantes, que el adquirente se transformará en accionista de la sociedad.”* (Molina Sandoval, *Transmisibilidad de acciones y sus restricciones*, VIII Congreso Argentino de Derecho Societario, IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Rosario 2001, pg. 218). Por lo tanto *“la acreditación de la sola transferencia sin la anotación en el libro, no alcanza para reputar excluido al vendedor del elenco de socios de una sociedad anónima Es que la formalidad de la inscripción en el libro correspondiente es en tutela de la sociedad, de los socios y los terceros acreedores y no solo constituye un medio de prueba, sino que funciona fundamentalmente como medio de publicidad con “fides publica” por lo que se sostiene que la inscripción en el registro es constitutiva.* (lo subrayado no consta en el original, Eduardo M. Favier Dubois (pater) Eduardo M. Favier Dubois (h) en “La transferencia fiduciaria de acciones de sociedad anónima” s/d). **El pedido de anotación de la transferencia.** El art. 215 de la ley societaria establece: *“La transmisión de las acciones nominativas o escriturales y de los derechos reales que las graven, debe notificarse por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Surte efecto contra la sociedad y los terceros desde su inscripción”*. En el caso, conforme la cláusula 4 del estatuto, el capital está representado por acciones ordinarias escriturales. Por lo tanto, debe inscribirse su transmisión en el libro respectivo, anoticiando a la sociedad de dicha circunstancia. La notificación debe dirigirse a la sociedad, al Directorio –o a su Presidente–

ya que es responsable en los términos del artículo 59 y 274 LGS de llevar a cabo las registraciones societarias y debe responder por su omisión. Antes de proceder a realizar la inscripción en el libro en los términos del art. 215 LGS, el Presidente –sea por decisión del Directorio o unilateralmente– o quien deba efectuar la misma, debe obligatoriamente cumplir ciertas pautas. **El control previo.** Explica la doctrina: *“resulta claro que el administrador debe examinar por imperativo de la ley diversos elementos con carácter previo a proceder a la registración y que ésta no es automática ni constituye dicho libro un buzón donde todo se anota. En efecto, este examen constituye el soporte necesario del segundo paso de la operación de transferencia accionaria tal como lo ha sostenido la jurisprudencia. Juega en el caso la tutela del denominado “orden público societario”, que queda evidenciado por las sanciones jurídicas previstas por la ley para los casos de “socio aparente” y de “socio oculto” (art. 34, primer y segundo párrafo, ley 19.550). A ellos cabría sumar los intereses concursales, laborales y tributarios en conocer la persona del verdadero socio, todos de orden público económico.”* (Eduardo M. Favier Dubois (pater) Eduardo M. Favier Dubois (h) en “La transferencia fiduciaria de acciones de sociedad anónima” s/d). Los autores enumeran los elementos que deben verificar los “directores” al respecto: “a) Autenticidad de firmas.... b) El tracto en las sucesivas transferencias. ... c) La integración de los aportes pendientes ... d) La inexistencia o irrelevancia de derechos reales y medidas cautelares sobre las acciones transferidas ... e) La inexistencia de eventuales restricciones estatutarias. Se deben examinar si no se alteran las limitaciones estatutarias a la transmisibilidad de los títulos, en los términos del art. 215 de la ley 19.550, o lo establecido estatutaria o reglamentariamente para las comunicaciones intra o extra societarias. f) El asentimiento conyugal del transmitente ... g) La inscripción en el país en caso de adquisición por parte de sociedad constituida en el extranjero ... h) La acreditación de que no se incurre en las situaciones de los arts. 31 y 32 L.S... También la jurisprudencia ha admitido la existencia de motivos graves como causal para no practicar la inscripción de la transferencia”, (el subrayado me pertenece). Es así

como recién superado este “examen previo” o suerte de función calificadora que le cabe al órgano social como registrador, es que el Directorio tiene la obligación de proceder a labrar el asiento en el libro respectivo. En caso de detectar irregularidades formales o nulidad relativa, debe observar el documentoy devolverlo a quien tiene potestad para sanear los vicios o defectos, o bien rechazar la inscripción cuando exhibe nulidad absoluta (principio registral de legitimidad o calificación registral). **Las restricciones estatutarias.** El principio general en derecho societario es la libre transmisibilidad de las acciones (art. 214, LGS). Si el estatuto nada señala, se presume que los títulos accionarios son libremente transmisibles. Sin embargo, se admite la previsión estatutaria de limitaciones que pueden consistir en la exigencia de consentimiento, cumplimiento de condiciones o cláusulas de opción (Molina Sandoval, ob.cit., p. 218). Entonces, según lo indicado, uno de los elementos que deben verificarse para proceder a la registración de la transferencia de participaciones sociales, es la ausencia de restricciones estatutarias, o bien que estas se hayan han respetado las existentes de conformidad al procedimiento establecido en el contrato social. **Inobservancia de las restricciones impuestas.** Cuando se verifique un incumplimiento en el procedimiento establecido para la transferencia de acciones, la sociedad puede denegar la inscripción del acto y, siendo los efectos de la misma constitutivos, impedirá al cesionario convertirse en accionista, calidad que mantiene el enajenante (Molina Sandoval, Transmisibilidad de acciones y sus restricciones, ob.cit. p. 233). Ahora bien, si los administradores inscriben la transferencia realizada en violación a las pautas restrictivas, no obstante los efectos constitutivos de la misma, se debe acudir a las *medidas impugnatorias* brindadas por el sistema societario para nulificar tal asiento, que es constitutivo pero *no convalidante* de los vicios que el acto inscripto pudiese contener. Estos argumentos tienen el peso suficiente para dudar de la legitimidad del accionar del presidente, cuyos intereses personales además comprometían la ecuanimidad e imparcialidad que la función calificadora importa.

Sexto. Validez o Nulidad del acto cuestionado. Al respecto, cabe transcribir parcialmente el

estatuto social de VIDPIA S.A., que en su la cláusula sexta establece: “*Para la transferencia de acciones, sea ésta total o parcial, a título oneroso o gratuito, sus titulares deberán ofrecerlas en primer término a los socios poseedores de acciones de la misma clase, haciéndoles saber la cantidad de acciones a enajenar, el precio y demás condiciones de la oferta, quienes tendrán derecho de preferencia para su adquisición durante quince (15) días hábiles para ejercer la opción de su compra; vencido ese plazo si no se ejerciera ese derecho, sea total o parcialmente el mismo caduca de pleno derecho a su respecto. Vencido ese término y en relación a los que no hubieren sido adquiridas por los accionistas de la misma clase, el vendedor deberá hacer el ofrecimiento a los restantes socios que tengan acciones de las otras clases, quienes deberán optar en igual plazo por su adquisición o no, en forma total o parcial...*”, (el subrayado y la negrita no obran en original). Como se dijo, los hechos probados y aceptados por ambas partes dan cuenta de que el Sr. Hugo Piazze y la Sra. Martha Dottori (accionistas de la totalidad de acciones de la Clase A), realizaron una transferencia accionaria como anticipo de herencia a sus hijas y que el Sr. Hugo Piazze (presidente), procedió a asentar la misma en el libro *Registro de Acciones* sin ponerlo a consideración del Directorio. Tampoco ha sido controvertida la falta de control y ausencia de mecanismos que garantizaran la posibilidad de ejercer la preferencia a los demás accionistas. Adelanto opinión, respecto de que tal accionar es violatorio de lo dispuesto por el estatuto en la cláusula transcripta. En nada cambia las cosas que el acto jurídico de enajenación sea un adelanto de herencia. Dicha calificación, no es más que uno de los ropajes que puede vestir una donación, es decir una enajenación efectuada *inter vivos*, a título gratuito. No se encuentran motivos para brindar a esta donación un trato diferenciado al del resto de las donaciones. El ordenamiento jurídico ha diferenciado claramente la donación de la adjudicación hereditaria. La segunda, se rige fundamentalmente por principios de orden público, en el marco de un juicio sucesorio, donde existen mecanismos de control que efectúan un llamamiento judicial a todos los herederos forzosos (pudiendo existir alguno desconocido para los demás

involucrados), se busca preservar la legítima y satisfacer acreedores y terceros con derechos sobre los bienes que componen la masa. De otro costado, en toda donación los recaudos de fondo y de forma deben extremarse, por cuanto se trata de actos más endeblés jurídicamente, con más posibilidades de ser revocados, anulados, observados, o víctima de acciones de recomposición patrimonial o colación, que aquellos celebrados a título oneroso (al respecto, Ventura Gabriel, *El valor de la donación como título al dominio*, Academia de Derecho de Córdoba, disponible en <https://www.acaderc.org.ar/wp-content/blogs.dir/55/files/sites/55/2022/02/valordonaciontitulodominio.pdf>). Así las cosas, tratándose de un acto jurídico de estas características, quien tiene la función calificadora y registradora sobre el mismo, debe endurecer los mecanismos de control y no tornarlos más laxos. Una cuestión previa, radica en determinar quién debía calificar e inscribir la situación jurídica que se pretendía asentar. En tal sentido, el Sr. Hugo Piazzese -en su carácter de Presidente del Directorio- debió apartarse de “decidir” sobre la registración de la transferencia de acciones en la que él mismo fue parte como transmitente y cuya limitación a la libre transmisibilidad debió conocer. Existe, por tanto, un claro conflicto de intereses (art. 272, LGS). Si bien la norma indicada inhabilita al Director con interés contrario al social para deliberar y votar, *a fortiori*, también debe reputarse prohibido actuar. En consecuencia, debió someter la cuestión al Directorio y posteriormente, apartarse de la deliberación respectiva: “*el deber de abstenerse es un imperativo de la ley impuesto por razones de ética y para evitar el riesgo de que, quien esté en conflicto de intereses con la sociedad, prefiera los suyos antes de que los de la sociedad y, de ese modo los dañe*” (Molina Sandoval, ob.cit., p. 233). Así, queda establecido que revistiendo un interés contrario, no debió calificar ni registrar el acto. Aun así, si el registro fuese legítimo no cabría declarar la nulidad por la nulidad misma. Por ello, a continuación analizamos la legitimidad del asiento. La previsión estatutaria es clara en cuanto a que los socios (primero los de la misma clase y luego los de la otra), frente a la decisión de uno de ellos de transferir sus acciones (a título gratuito u oneroso) tienen derecho

de ejercer la opción de compra para adquirirlas. Si bien se advierte que la redacción no resuelve el supuesto de que la transferencia sea a título gratuito –porque solo se refiere al precio y demás condiciones de la oferta–, dicho vacío no puede llevar a sostener que la restricción a la libre transmisibilidad sólo esté prevista para las transferencias a título oneroso, cuando textualmente se establece lo contrario. Si se adopta la posición sostenida por los demandados, esto es, que no existe derecho de preferencia en caso de transferencias a título gratuito, con una donación “simulada” se podría evadir fácilmente la restricción prevista. Tampoco rebate esta postura el argumento utilizado por los demandados, en torno a una situación antecedente en la que los titulares de acciones de Clase B enajenaron en dominio fiduciario las acciones en años pasados (escritura Nro. 131 "B" de fecha 01.04.2019, esc. Cba. Reg.157). En dicha ocasión, existió conformidad escrita de los demás accionistas, mediante nota dirigida al Directorio y Sindicatura (*vide* documental acompañada con la demanda) y además el Presidente del Directorio era titular de acciones de la clase que había resignado la opción. Por otro lado, el acto consistió en la transferencia en dominio imperfecto y condicionado, bajo la forma de fideicomiso. Basta dar lectura a la escritura que instrumentó la enajenación, para saber que los fiduciarios se encuentran obligados a informar de su accionar a los fiduciantes (socios fundadores) de toda situación relevante y a seguir sus instrucciones. De tal forma, la voluntad plasmada en la cláusula estatutaria y la finalidad tenida en cuenta, se ha respetado en dicha ocasión. Es así como, en base a los argumentos brindados, **corresponde declarar la nulidad** del registro efectivizado en el libro Registro de Accionistas con fecha 08/11/2021, por el Sr. Hugo Piazzese en su carácter de Presidente del directorio, y establecer que –en caso de persistir en la voluntad de llevar adelante la enajenación relacionada- los cedentes y administradores de la sociedad deberán procurar dar cumplimiento a lo establecido en el art. 6 del estatuto societario y posibilitar a los demás accionistas el ejercicio del derecho de opción de adquisición preferente de las participaciones que se intente enajenar. Pronunciarse sobre la nulidad de la omisión de poner a consideración del directorio

la transferencia y el asiento de referencia, carece de relevancia dentro del marco de la acción planteada.

Séptimo. Sanciones del art. 83, CPCC. Tanto los actores como los demandados solicitaron aplicación de sanciones en los términos del art. 83, CPCC a su contraparte y sus letrados. Esta norma faculta al juzgador a imponer al infractor de los “deberes de probidad y buena fe” que deben primar en el proceso, una multa procesal –sanción disciplinaria–. *“Se trata de una norma moralizadora cuyo fin es sancionar las actitudes obstruccionistas de quien formula defensas o aseveraciones temerarias, sabedora de su falta de razón, o abusa maliciosamente de los procedimientos creados con el propósito de obstaculizar la marcha del proceso o malograr sus fines. Ese principio de moralidad, basamento fundamental de la actuación procesal, debe ser observado estrictamente por las partes; siendo deber de los jueces velar que el mismo no sea burlado, quedando la calificación de la conducta procesal reservada siempre al juzgador, ya que es su obligación prevenir todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.”* (Cámara Civil y Comercial de Séptima Nominación, Córdoba, Sentencia N°37 del 07/05/2013, autos “Antún, Silvina c. Jerez, Walter E.- Desalojo- Comodato- Tenencia precaria”). Si bien se trata de una facultad discrecional del magistrado, éste debe analizar de manera estricta la procedencia de las sanciones, a efectos de no afectar el ejercicio del derecho de defensa (art. 18 CN). En caso de duda, debe estarse por la amplitud de la defensa. Esta juez entiende que lo reclamado no puede prosperar. No se advierte que alguno de ellos haya asumido conductas que puedan ser juzgadas de temerarias o contrarias a los deberes éticos de probidad y buena fe, ni que hayan litigado sin razón valedera o excedido el marco del derecho de defensa. En este sentido la admisión de la demanda evidencia que los actores han tenido motivos para litigar de la forma en que lo hicieron. Por otro lado, la resolución contraria a los demandados no amerita lo aquí pretendido, ya que *“en todo proceso contencioso respecto de cada tópico litigioso sólo puede existir un único vencedor y no podrá por ese solo motivo ser sancionado, de otro modo todo litigante vencido sería pasible de ser*

multado” (TSJ, Sala CyC “Banco de Santa Fe SA c/ Crisci, Domingo y otro – Ejecutivo – Recurso de casación”, Auto Nro. 335 del 06.10.09, citado en: Diaz Villasuso, Mariano – Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba -Ed. Advocatus, Córdoba, pág. 244).

Octavo. Costas y Honorarios. Las costas se imponen a los demandados, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 130, CPCC). Se difiere la regulación definitiva de los honorarios de los Dres. Leopoldo Octavio Burghini y María Mercedes Ferreyra (abogados de la actora), fijándose provisoriamente en el mínimo legal de 15 jus para juicios abreviados (art. 36 L.A.), es decir **\$219.300** (\$14.617,85 x 15, incluye redondeo) en conjunto y proporción, con más IVA de corresponder. No se regulan honorarios los letrados de la sociedad VIDPIA S.A. ni de los Sres. Hugo Piazze; Martha Luisa Dottori, Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori, en virtud de lo dispuesto por el art. 26 *contario sensu*, CA.. Por todo lo expuesto y normativa citada,

RESUELVO: I) Rechazar las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de acción, interpuestas por los accionados.

II) Hacer lugar a la demanda de Impugnación interpuesta por los Sres. Ángela Mercedes Piazze y Osvaldo Valladares en contra de la Sociedad VIDPIA S.A. y en consecuencia, declarar la nulidad de la registración de la transferencia de acciones efectuada en el libro Registro de Accionistas con fecha 08/11/2021, por el Presidente de la Sociedad Sr. Hugo Piazze,.

III) Rechazar los pedidos de imposición de sanciones en los términos del art. 83 CPCC.

IV) Imponer las costas a los codemandados, Vidpia SA y Sres. Hugo Piazze; Martha Luisa Dottori, Lorena Noel Piazze y Romina Belén Piazze Dottori.

V) Diferir la regulación definitiva de los honorarios correspondientes a los Dres. Leopoldo Octavio Burghini y María Mercedes Ferreyra (abogados de la actora), fijándose provisoriamente en el mínimo legal de 15 jus para juicios abreviados (art. 36 L.A.), es decir \$

219.300 (\$14.617,85 x 15, incluye redondeo) en conjunto y proporción, con más IVA de corresponder.

VI) No regular honorarios en esta oportunidad a los letrados de la demandada, en virtud de lo dispuesto por el art. 26 C.A., *contrario sensu*. Protocolícese, hágase saber, dése copia.

Texto Firmado digitalmente por:

BELMAÑA LLORENTE Andrea

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.02.26